

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS
(SEPLAG/AL)
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE
ALAGOAS – 1ª CLASSE

RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL Nº 1 – PGE/AL, DE 31 DE MARÇO DE 2026

1 DAS IMPUGNAÇÕES DEFERIDAS

Sequencial: 3

Item/Subitem: 17.2.1 - DIREITO AMBIENTAL: it

Argumentação: Consta no edital: 4.7 Resolução do CONAMA nº 237/1997 (licenciamento ambiental). Contudo, as normas sobre licenciamento ambiental atualmente são regidas pela Lei 15.190/25, estando superada a grande maioria dos dispositivos da Resolução do CONAMA nº 237/1997, de forma que o item deve ser retificado para conste a mencionada Lei.

Resposta: deferido. O edital será retificado.

Sequencial: 27

Item/Subitem: 17.2

Argumentação: Em relação aos conhecimentos exigidos para a disciplina de DIREITO AMBIENTAL, verifica-se nos pontos 4.6 [Resolução do CONAMA nº 1/1986 e suas alterações (relatório de impacto ambiental – EIA-RIMA)] e 4.7 [(Resolução do CONAMA nº 237/1997 (licenciamento ambiental)], da referida disciplina, a cobrança de Resoluções CONAMA que foram tacitamente revogadas pela Lei nº 15.190/2025, denominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, de caráter nacional, nos termos do art. 1º, § 1º da referida lei. Como é cediço, normas de caráter infralegal (resoluções CONAMA) não podem prevalecer em sentido contrário ao disposto em Lei Federal, gerando insegurança jurídica a previsão desses normativos infralegais no conteúdo programático da disciplina de Direito Ambiental. Portanto, faz-se necessário a alteração do edital neste ponto, para que seja expressamente cobrada a Lei nº 15.190/2025 (já em vigor), com a supressão do edital das Resoluções CONAMA nº 1/1986 e 237/1997, tendo em vista que a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental regulamentou totalmente o tema em sentido diverso.

Resposta: deferido. O edital será retificado.

Sequencial: 39

Item/Subitem: 12.3

Argumentação: À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE ALAGOAS – 1ª CLASSE Ref.: Impugnação ao item 12.3, alínea e do Edital nº 01/2026 do concurso público para ingresso para o cargo de Procurador do Estado de Alagoas [...], Recife-PE, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com fundamento no art. 5º, XXXIV, inciso II, da Constituição Federal, no princípio da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da ampla concorrência, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. I – Dos Fatos e fundamentos jurídicos O edital do concurso público para provimento para o cargo de Procurador do Estado de Alagoas,

organizado pela Cebraspe, estabelece o seguinte: 12.3 Em observância à Resolução CSPGE nº 6/2025, e suas alterações, somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir. (...) E - Exercício de cargo ou de função pública privativa de bacharel em Direito, de provimento efetivo 0,50 por ano completo, sem sobreposição de tempo 2,00 O edital prevê que somente será pontuado, como título, o exercício de cargo ou função pública privativa de bacharel em Direito, de provimento efetivo, excluindo expressamente o exercício de emprego público, ainda que igualmente privativo de bacharel em Direito e desempenhado em atividade típica estatal. Tal restrição viola a Constituição Federal, pois esta não autoriza diferenciação entre cargo, emprego e função pública para fins de reconhecimento de experiência profissional no serviço público. Ao contrário, trata todos como espécies do gênero função pública. O art. 37, caput, da Constituição Federal, estabelece: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, ao longo do texto constitucional, a Carta utiliza cargo, emprego e função como modalidades de vínculo com a Administração Pública, todas integrantes do conceito de função pública. O art. 39, §3º, da CF, dispõe: Art. 39. §3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. A doutrina e a jurisprudência consolidaram que o art. 39, §3º, ao estender direitos trabalhistas aos ocupantes de cargo, evidencia que cargo e emprego público são regimes jurídicos distintos, mas ambos são formas constitucionais de prestação de serviço público. O art. 41, caput, estabelece: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E o §1º, II, prevê a perda do cargo ou emprego público por avaliação de desempenho, ou seja, a própria Constituição trata cargo e emprego como vínculos igualmente legítimos e relevantes para o serviço público. A restrição editalícia não possui fundamento constitucional, não guarda relação com a finalidade do concurso, cria discriminação arbitrária entre servidores que desempenham as mesmas atividades, apenas porque vinculados por regimes jurídicos distintos (estatutário x celetista). A experiência profissional no serviço público, quando privativa de bacharel em Direito, não se altera em razão do regime jurídico do vínculo. Assim, excluir o emprego público na pontuação de título nesse item 12.3, alínea e, do edital viola a isonomia (art. 5º, caput), bem como a razoabilidade e proporcionalidade (art. 37, caput), além de contrariar o interesse público, pois desconsidera experiência efetiva e relevante. II – Do Pedido Diante do exposto, requer-se a revisão e retificação da cláusula editalícia 12.3, alínea e, para que seja incluído, na pontuação de títulos, o exercício de emprego público privativo de bacharel em Direito, em igualdade com o exercício de cargo ou função pública. Nestes termos, Pede deferimento. Recife, 06 de abril de 2026. [...]

Resposta: deferido. O edital será retificado.

Sequencial: 48

Item/Subitem: 17

Argumentação: Apresenta-se a presente impugnação em razão da superveniência da Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, denominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, diploma legal que passou a estabelecer normas gerais sobre o licenciamento ambiental em âmbito nacional, disciplinando conceitos, modalidades procedimentais, espécies de licença, estudos ambientais exigíveis, participação pública, prazos, competências e regras gerais aplicáveis ao tema. O edital, contudo, manteve como conteúdo autônomo e destacado atos normativos infralegais pretéritos – notadamente as Resoluções CONAMA nº 1/1986, nº 237/1997 e nº 378/2006 – sem promover a devida atualização do programa à luz do novo marco legal federal já vigente à data da publicação do certame. Tal opção compromete a segurança jurídica, a atualidade do conteúdo cobrado e a objetividade da avaliação, sobretudo em concurso de alta complexidade para a carreira de Procurador do Estado, em que se exige aderência ao direito positivo

vigente. Com a edição da Lei nº 15.190/2025, o regime jurídico do licenciamento ambiental deixou de estar centrado predominantemente em resoluções do CONAMA e passou a ter disciplina legal própria, abrangente e sistematizada. Assim, a cobrança isolada e destacada dessas resoluções, sem a correspondente centralidade da nova lei geral, cria distorção programática e potencial indução dos candidatos ao estudo de disciplina normativa já superada, absorvida ou reordenada pela legislação federal superveniente. No tocante à Resolução CONAMA nº 1/1986, embora historicamente relevante para a consolidação do EIA/RIMA, a matéria passou a ser tratada diretamente pela Lei nº 15.190/2025, que define o estudo prévio de impacto ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), suas finalidades, hipóteses de exigência e inserção no procedimento de licenciamento. Desse modo, sua manutenção como item autônomo, sem subordinação explícita ao novo marco legal, mostra-se inadequada. Quanto à Resolução CONAMA nº 237/1997, a inadequação é ainda mais evidente, pois seu objeto central “licenciamento ambiental, conceitos, licenças, fases, competências e procedimento” foi precisamente o núcleo normativo reorganizado pela Lei nº 15.190/2025. A permanência dessa resolução como referência principal ou autônoma, em detrimento da nova lei geral, não se harmoniza com a hierarquia das fontes nem com a necessidade de atualização do edital ao direito vigente. No que se refere à Resolução CONAMA nº 378/2006, o problema é mais grave, pois se trata de ato normativo editado com fundamento em dispositivo do antigo Código Florestal de 1965, posteriormente revogado pela Lei nº 12.651/2012, além de tratar de matéria hoje inserida em contexto normativo profundamente modificado pelo novo regime legal do licenciamento ambiental. Sua manutenção no conteúdo programático, de forma isolada e expressa, reforça o descompasso do edital com o ordenamento atualmente vigente. É certo que a legislação superveniente pode, em alguma medida, conviver com normas infralegais pretéritas no que não houver incompatibilidade imediata. Contudo, em sede de concurso público, o critério que deve prevalecer é o da clareza, atualidade e primazia do regime legal vigente, especialmente quando houve edição de lei federal específica e posterior sobre exatamente o tema cobrado. Por isso, a solução juridicamente mais adequada é a retificação do conteúdo programático, para que a disciplina de licenciamento ambiental esteja expressamente alinhada à Lei nº 15.190/2025, evitando-se a cobrança autônoma, central ou descontextualizada das Resoluções CONAMA nº 1/1986, nº 237/1997 e nº 378/2006. Requer-se, assim: a) a exclusão dos subitens 4.6, 4.7 e 10 do conteúdo programático de Direito Ambiental, tal como atualmente redigidos; b) a substituição desses tópicos por item compatível com o direito vigente, com referência expressa à Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental), como diploma normativo central da matéria; c) subsidiariamente, caso não se entenda pela exclusão formal dos atos infralegais mencionados, que seja promovida retificação do edital para consignar expressamente que o estudo e eventual cobrança do tema de licenciamento ambiental deverão observar prioritariamente a Lei nº 15.190/2025, admitindo-se atos normativos anteriores apenas de modo subsidiário e naquilo que forem materialmente compatíveis com o novo marco legal; d) por fim, que seja publicada a correspondente retificação do edital, a fim de assegurar isonomia, segurança jurídica e aderência do certame ao ordenamento vigente.

Resposta: deferido. O edital será retificado.

Sequencial: 52

Item/Subitem: 9.2

Argumentação: 9.2 As provas discursivas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios estabelecidos no subitem 9.9 deste edital. O subitem 9.2 se refere ao subitem 9.9, mas este não existe no edital.

Resposta: deferido. O edital será retificado.

Sequencial: 55

Item/Subitem: 10.12

Argumentação: Impugnam-se os itens 10.12, 10.12.1 e 10.12.2 do edital, por manifesta incompatibilidade com o art. 71, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.858/2016, norma que integra o conjunto de dispositivos da referida lei voltados à disciplina da fase oral dos concursos públicos e que assegura expressamente ao candidato, no prazo estipulado no edital normativo, a cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação. O edital, todavia, estabelece que não serão fornecidas, em hipótese alguma, cópia e(ou) transcrição dessas gravações e, além disso, limita o acesso do candidato à gravação a mera visualização temporária durante o prazo recursal, chegando a vedar o download do arquivo e ainda que para uso próprio, sob pena de eliminação do certame. Há, portanto, contradição frontal entre o edital e a lei. Se a legislação estadual, ao regulamentar especificamente a prova oral, assegura ao candidato o direito à cópia da gravação, não pode o edital, como ato infralegal e subordinado à lei, restringir esse direito, substituindo-o por simples consulta momentânea ou, mais gravemente, proibindo a obtenção do arquivo pelo próprio interessado. A previsão editalícia, tal como redigida, esvazia o conteúdo da garantia legal e compromete o exercício efetivo do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer. A mera disponibilização da gravação para acesso transitório não se confunde com o efetivo fornecimento de cópia, exigido expressamente pelo art. 71, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.858/2016. Da mesma forma, não se mostra juridicamente admissível transformar em infração eliminatória o uso, pelo candidato, de instrumento indispensável à defesa de seus próprios interesses no certame, sobretudo quando a lei lhe assegura, de modo expresso, a obtenção da referida cópia. Eventual preocupação com a circulação indevida da mídia pode ser resolvida por disciplina proporcional de uso, mas não pela supressão do direito legalmente previsto. Diante disso, requer-se a retificação dos itens 10.12, 10.12.1 e 10.12.2 do edital, a fim de compatibilizá-los com o art. 71, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.858/2016, assegurando-se ao candidato o fornecimento de cópia da gravação da prova oral, em prazo compatível com o exercício do direito de recorrer, com exclusão da vedação de download para uso próprio e da respectiva sanção eliminatória. Sugestão de redação compatível com a lei: 10.12 A prova oral será gravada em sistema de áudio e vídeo ou por qualquer outro meio que possibilite sua posterior reprodução. 10.12.1 Será assegurado ao candidato, durante o prazo recursal, acesso à gravação de sua prova oral, bem como o fornecimento de cópia do respectivo arquivo, nos termos do art. 71, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.858/2016. 10.12.2 O candidato poderá obter cópia da gravação para fins de exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer, vedada sua divulgação pública ou utilização para finalidade diversa da defesa de seus interesses no certame, sem prejuízo das responsabilidades cabíveis.

Resposta: deferido. O edital será retificado.

2 DAS IMPUGNAÇÕES INDEFERIDAS

Sequencial: 1

Item/Subitem: 6.4.8/6.4.8.2.1/6.4.8.2.2/6.4.

Argumentação: IMPUGNAÇÃO AO ITEM E SUBITEM DO EDITAL “ RESTRIÇÃO INDEVIDA À ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Ilustríssima Comissão Organizadora, O candidato vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO aos itens e aos subitens 6.4.8/6.4.8.2.1/6.4.8.2.2/6.4.8.2.3/6.4.8.2.4/6.4.8.2.5/6.4.8.2.6/6.4.8.2.7 do edital, que condicionam a concessão de isenção da taxa de inscrição à comprovação de residência no Estado de Alagoas há, no mínimo, dois anos, pelos fundamentos a seguir expostos: Inicialmente, cumpre destacar que a exigência de residência mínima no Estado de Alagoas como condição para a concessão de isenção da taxa de inscrição configura restrição indevida e desarrazoada ao acesso ao concurso público, violando princípios constitucionais basilares que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da isonomia,

razoabilidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos. A Constituição Federal assegura, em seu art. 37, inciso I, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tal previsão deve ser interpretada em consonância com o princípio da igualdade material, de modo que eventuais benefícios, como a isenção de taxa, não podem ser limitados por critérios geográficos arbitrários, salvo quando estritamente justificados – o que não se verifica no presente caso. A exigência de residência no Estado por período mínimo de dois anos cria distinção injustificada entre candidatos em situação econômica equivalente, beneficiando apenas aqueles domiciliados em determinada unidade federativa e excluindo os demais, ainda que igualmente hipossuficientes. Trata-se, portanto, de critério que não guarda pertinência lógica com a finalidade da isenção, que é justamente viabilizar a participação de candidatos sem condições financeiras de arcar com o custo da inscrição. Além disso, os documentos exigidos no subitem 6.4.8.2.7 – “título de eleitor com emissão mínima de 24 meses ou comprovação de vínculo empregatício antigo no Estado” – reforçam a restrição territorial e acabam por excluir indevidamente candidatos que, embora possam residir atualmente em Alagoas ou em outros estados, não possuem tais documentos com a antiguidade exigida, ou que jamais residiram na unidade federativa, mas se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Ressalte-se que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que critérios para concessão de isenção devem observar a finalidade social da medida, não sendo admissível a criação de obstáculos desproporcionais ou discriminatórios. A limitação geográfica, nesse contexto, revela-se incompatível com o caráter nacional dos concursos públicos e com a necessidade de garantir igualdade de oportunidades a todos os candidatos. Dessa forma, a manutenção da exigência impugnada compromete a competitividade do certame e afronta o princípio da universalidade de acesso, restringindo indevidamente a participação de candidatos de outras unidades da federação que, embora aptos e interessados, são excluídos do benefício por critério meramente territorial. Diante do exposto, requer-se: 1. A revisão dos itens e subitens 6.4.8/6.4.8.2.1/6.4.8.2.2/6.4.8.2.3/6.4.8.2.4/6.4.8.2.5/6.4.8.2.6/6.4.8.2.7 do edital, com a exclusão da exigência de residência mínima no Estado de Alagoas como condição para a concessão de isenção da taxa de inscrição; 2. A ampliação do benefício da isenção para todos os candidatos que comprovem hipossuficiência econômica, independentemente do local de residência; 3. A adequação dos critérios de comprovação, de modo a privilegiar parâmetros socioeconômicos, e não geográficos, garantindo-se a observância dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e amplo acesso aos cargos públicos. Termos em que, Pede deferimento.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 2

Item/Subitem: subitem 6.4.8.2.7

Argumentação: IMPUGNAÇÃO DO SUBITEM 6.4.8.2.7 O subitem 6.4.8.2.7 do Edital, ao exigir a comprovação de residência há mais de dois anos no Estado de Alagoas como condição para o gozo da isenção da taxa de inscrição, viola frontalmente o art. 19, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que proíbe expressamente que os entes federativos "criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si". O critério geográfico adotado institui uma preferência em favor de residentes alagoanos em detrimento de candidatos domiciliados em outros estados da Federação que, embora se encontrem em idêntica situação de hipossuficiência econômica, ficam excluídos do benefício exclusivamente em razão de seu domicílio. Tal discriminação, além de desprovida de qualquer fundamento constitucional, contraria o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, e inciso I, da CF/88, segundo o qual "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". A exigência impugnada também afronta o art. 37, inciso I, da Constituição Federal, que assegura a todos os brasileiros o livre acesso aos cargos e empregos públicos, mediante aprovação em concurso, sem restrição ressalvada, fundada em domicílio. Ao criar uma barreira financeira diferenciada para os candidatos que residem fora de Alagoas, obrigando-os ao pagamento da taxa mesmo que comprovadamente hipossuficientes, o edital restringe indiretamente o acesso igualitário ao certame, em nítida violação ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Diante do exposto, requer-se o provimento da presente impugnação e a supressão do requisito de residência por mais de dois anos no Estado de Alagoas previsto no subitem 6.4.8.2.7, determinando-se que a isenção da taxa de inscrição seja concedida a todos os candidatos que comprovem os requisitos socioeconômicos objetivos estabelecidos no edital, independentemente do estado em que estejam domiciliados, em estrita observância aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e do amplo acesso aos cargos públicos.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 4

Item/Subitem: 6.4.8.2.5,

Argumentação: À Comissão Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas – PGE/AL (Cebbraspe / SEPLAG/AL) Ref.: Impugnação ao item 6.4.8.2.5, alínea “b”, do Edital nº 1 – PGE/AL/2026 IMPUGNANTE: [...] I – DELIMITAÇÃO DO OBJETO A presente impugnação tem por objeto a cláusula constante do item 6.4.8.2.5, alínea “b”, do Edital nº 1 – PGE/AL/2026, que condiciona a concessão de isenção da taxa de inscrição ao candidato doador de medula óssea à apresentação de declaração de que “não usufruiu do benefício nos últimos 32 meses” II – DO EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR A isenção em análise encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.198/2019, a qual estabelece o direito ao benefício aos doadores de medula óssea cadastrados no REDOME. Contudo, inexistente, no referido diploma normativo, qualquer previsão de limitação temporal para fruição do benefício. A cláusula editalícia impugnada, ao instituir requisito restritivo não previsto em lei, incorre em excesso do poder regulamentar, configurando inovação indevida na ordem jurídica. III – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita. Em matéria de concursos públicos, tal vinculação é ainda mais rigorosa, sendo vedado ao edital: “criar condições não previstas em lei; restringir direitos subjetivos legalmente assegurados; inovar no ordenamento jurídico sob pretexto regulamentar. A exigência impugnada afronta diretamente tal postulado, ao limitar direito legalmente instituído sem respaldo normativo. IV – DA INVALIDADE DA CLÁUSULA EDITALÍCIA A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o edital não pode estabelecer exigências autônomas dissociadas da lei de regência. No caso em análise, a restrição temporal de 32 meses: “não encontra previsão legal; não decorre de interpretação sistemática da norma; não se justifica sob o prisma da razoabilidade. Trata-se, portanto, de cláusula materialmente ilegal, passível de invalidação administrativa ou judicial. V – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL A manutenção da exigência ora impugnada compromete a higidez jurídica do certame, expondo-o a questionamentos administrativos e judiciais, inclusive com potencial impacto na segurança jurídica e na isonomia entre candidatos. VI – DO PEDIDO Diante do exposto, requer: 1. O acolhimento da presente impugnação, com a declaração de nulidade do item 6.4.8.2.5, alínea “b”; 2. A exclusão da exigência de limitação temporal de 32 meses para concessão da isenção; 3. A adequação do edital à Lei Estadual nº 8.198/2019; 4. A devida retificação e republicação do edital, com ampla publicidade. VII – REQUERIMENTO FINAL Requer-se que a presente impugnação seja apreciada de forma motivada, em observância aos princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 5

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: O item afirma que para obter a isenção de doador de medula óssea, o candidato tem que fazer: b) declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício. No entanto, não está claro se o uso do direito da isenção foi dentro do estado de Alagoas e dentro da própria banca Cebbraspe. Não é correto restringir o benefício de isenção por uma lei estadual de maneira em todo território nacional e em outras bancas que não a Cebbraspe. Sendo assim, encarecidamente requer que considerem deixar mais claro e aceitem eventuais isenções para candidatos que apesar de terem tido isenções em outros concursos fora do âmbito da Banca Examinadora e do Estado de Alagoas neste período.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Nos termos da referida legislação, tanto a concessão do benefício quanto a limitação temporal de sua utilização (32 meses) restringem-se aos certames promovidos pelo Estado de Alagoas, não alcançando concursos realizados por outros entes federativos.

Ademais, a aplicação da lei não se vincula à banca organizadora. Assim, a regra incide sobre todos os concursos públicos do Estado de Alagoas, independentemente da instituição responsável por sua execução.

Sequencial: 6

Item/Subitem: 12.3

Argumentação: O item 12.3 prevê a pontuação máxima para a fase de títulos, especificando no "QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS" quais atividades serão consideradas para fins de pontuação, o título necessário, o valor unitário e o valor máximo de pontos. Na alínea "e" prevê "Exercício de cargo ou de função pública privativa de bacharel em Direito, de provimento efetivo", prevendo a pontuação de "0,50 por ano completo, sem sobreposição de tempo", com o máximo de 2 pontos (máximo de anos de atividade). Porém, no edital não há menção de expressa de qual período será considerado como "ano completo", podendo ser o ano civil (janeiro a dezembro), ou da posse (ex: posse em fevereiro, contagem de fevereiro a fevereiro). Tal especificação é essencial para compreensão do período correto a ser pontuado, uma vez que o item 12.11.3.2 prevê que "Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo", ou seja, é imprescindível a delimitação expressa de ano completo para compreender o que será fração de ano não computada, razão pela qual requer a retificação do item 12.3, para incluir subitem explicando como será contado o ano completo para fins de pontuação da alínea "e".

Resposta: indeferido. O edital adota o conceito de ano completo como aquele composto por 365 dias, independentemente da data de início do vínculo. Tal interpretação é corroborada pelo disposto no subitem 12.11.3.2 do edital, que expressamente estabelece:

"12.11.3.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas frações de ano nem sobreposição de tempo."

Sequencial: 7

Item/Subitem: 12.3, E

Argumentação: "Exercício de cargo ou de função pública privativa de bacharel em Direito, de provimento efetivo" é limitante. Posso ter exercido cargo em comissão ou processo seletivo provisório como analista jurídico, enfim. Posso ter sido Tutor EAD, bolsista, num curso de Especialização Jurídica, de uma Universidade Federal. Certamente, é uma boa prática jurídica. Sugiro a seguinte redação: "Exercício de cargo, função ou atividade pública privativa de bacharel em Direito, de provimento efetivo ou não".

Resposta: indeferido. A Constituição Federal de 1988 estabelece regime jurídico diferenciado para as distintas formas de ingresso no serviço público. O art. 37, II, impõe o concurso público como regra geral de acesso a cargos e empregos públicos — mecanismo que assegura a seleção técnica e impessoal dos ocupantes. O art. 37, V, por sua vez, autoriza, como exceção, a criação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, "para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento", reservados a candidatos de confiança pessoal da autoridade nomeante, sem submissão a processo seletivo técnico.

O art. 37, IX, autoriza contratações temporárias por excepcional interesse público, em caráter emergencial e por prazo determinado.

Essa distinção constitucional não é acidental. Ela reflete escolha deliberada do constituinte no sentido de que o acesso definitivo ao serviço público deve ser meritocrático, ao passo que os vínculos de confiança e os de excepcionalidade têm natureza provisória e funcional. O cargo em comissão, em particular, não pressupõe aptidão técnico-jurídica verificada por processo seletivo: seu provimento decorre da avaliação discricionária da autoridade nomeante, orientada por critérios de confiança que o ordenamento não exige sejam de natureza técnica.

Além disso, a redação proposta pelo impugnante — "de provimento efetivo ou não" — esvaziaria a função diferenciadora da alínea E como título de pontuação, comprometendo o objetivo de valorizar a experiência jurídica estável e tecnicamente qualificada.

Por fim, é fundamental destacar que a definição dos vínculos funcionais que conferem pontuação de título insere-se no poder normativo do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, exercido por meio da Resolução CSPGE nº 6/2025. A opção de restringir a pontuação ao provimento efetivo é materialmente fundada na distinção constitucional entre vínculos de acesso meritocrático e vínculos de confiança ou emergencialidade. Não se identifica, no texto da alínea E com a redação ora vigente, ilegalidade, inconstitucionalidade ou ofensa a princípio concursal que imponha sua revisão.

Sequencial: 8

Item/Subitem: 12.3, A e B

Argumentação: Exigir taxativamente "Diploma, devidamente registrado, de Doutor em Direito ou certificado de defesa e aprovação de tese OU "Diploma, devidamente registrado, de Mestre em Direito ou certificado de defesa e aprovação de dissertação" limita muito. Posso ter um Doutorado em Sociologia ou Filosofia com uma tese em tema jurídico ou de relevância para os estudos das Ciências Sociais Aplicadas ou sociedade em geral. Sugiro a seguinte redação: "Diploma, devidamente registrado, de Doutor em Direito ou certificado de defesa e aprovação de tese em Direito, ou em outro Doutorado de Ciências Sociais Aplicadas ou Humanas, com tese em tema jurídico, mesmo que parcialmente". OU "Diploma, devidamente registrado, de Mestre em Direito ou certificado de defesa e aprovação de dissertação em Direito, em Direito ou em outro Mestrado de Ciências Sociais Aplicadas ou Humanas, com dissertação em tema jurídico, mesmo que parcialmente". Agradeço. Respeitosamente.

Resposta: indeferido. A avaliação de títulos, embora classificatória, integra procedimento administrativo concursal e, como tal, está submetida ao princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da CF), do qual decorre a imperatividade de critérios objetivos, previamente fixados e uniformemente aplicáveis a todos os candidatos. A objetividade dos critérios de pontuação não é um valor meramente operacional: é exigência constitucional que assegura a igualdade de condições de julgamento e a sindicabilidade da decisão administrativa.

Nesse contexto, a identificação do título pontuável pela denominação formal da área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) — "Direito" — constitui critério objetivo, verificável de forma imediata e sem margem de apreciação subjetiva por parte da banca examinadora. A denominação constante do diploma, expedido por instituição reconhecida pelo MEC nos termos exigidos pelo subitem 12.11.1 do edital, é dado documental de verificação direta.

O critério proposto pelo impugnante — aceitação de títulos em áreas diversas do Direito desde que a tese ou dissertação verse sobre "tema jurídico, mesmo que parcialmente" — introduz elemento de avaliação intrinsecamente subjetivo e de efetivação operacionalmente inviável no contexto da avaliação de títulos de um concurso público.

A análise do conteúdo de teses e dissertações para verificar a presença de "tema jurídico" exigiria da banca examinadora: (a) leitura individualizada de cada documento acadêmico, que pode ter centenas de páginas; (b) formulação de juízo de mérito sobre a densidade jurídica do conteúdo, em campo interdisciplinar por definição fluido; (c) estabelecimento, caso a caso, do limiar a partir do qual a presença de elemento jurídico seria suficiente para configurar "tema jurídico", a despeito da expressão "mesmo que parcialmente" empregada pelo impugnante — locução que, por si só, não fornece parâmetro delimitador.

Esse modelo de avaliação seria incompatível com os princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que permitiria conclusões divergentes para situações análogas, conforme o examinador responsável pela análise, sem que houvesse critério normativo objetivo que balizasse o julgamento e possibilitasse controle recursal adequado.

Vale destacar que a delimitação dos títulos pontuáveis e de seus critérios de elegibilidade constitui exercício de poder normativo do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, materializado na Resolução CSPGE nº 6/2025, à qual o item 12.3 do edital expressamente se reporta. Essa escolha normativa insere-se no espaço de discricionariedade regulatória própria do órgão competente para disciplinar a carreira, e não se sujeita à revisão por via de impugnação de edital, salvo quando configure ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, o que não é o caso.

Sequencial: 9

Item/Subitem: 12.3, D

Argumentação: Pontuar apenas o "Exercício do magistério superior, em curso de DIREITO, desenvolvido em Instituição de Ensino Superior pública e(ou) particular, reconhecida pelo MEC" é injusto com candidatos que exerceram o Magistério, como Professores de disciplinas jurídicas, em outros cursos de graduação, como ocorre com disciplinas básicas de Direito, de Legislações Específicas, como da educação, de carreiras da saúde, de disciplinas de legislação ambiental ou agrária. Para concursos de Juizes, a Resolução Resolução CNJ Nº 75 de 12/05/2009, Art. 59, aduz que a prática jurídica de 3 anos pode ser contada em "III - o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico". A norma não fala que é APENAS EM GRADUAÇÕES DE BACHARELADO EM DIREITO. Para concursos de PROMOTOR/PROCURADOR a Resolução CNMP nº 40, de 26 de maio de 2009, Art. 1º, assevera: "II - O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos". Nada fala sobre taxatividade de ter sido Docente em Curso de Bacharelado em Direito. Numa disciplina de ÉTICA, por exemplo, um Bel. em Direito usa muitas normas. Solicito, assim, que a redação do concurso seja: "Exercício do magistério superior, em curso de Graduação ou Pós-graduação, desenvolvido em Instituição de Ensino Superior pública e(ou) particular, reconhecida pelo MEC, em disciplinas que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos". Agradeço. Respeitosamente.

Resposta: indeferido. O critério estabelecido pela alínea D — magistério superior "em curso de Direito" — é objetivamente verificável a partir do documento comprobatório exigido pelo subitem 12.11.3 do edital: a declaração do empregador deve indicar a instituição de ensino superior (pública ou particular, reconhecida pelo MEC), o período de exercício e a descrição das atividades. A identificação do curso ao qual o docente estava vinculado é informação documental direta, constatável de imediato, sem necessidade de qualquer juízo de valor por parte da banca examinadora.

Esse modelo de verificação é constitucionalmente adequado. Os princípios da impessoalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF) impõem que os critérios de pontuação em concurso público sejam previamente definidos, objetivos e uniformemente aplicáveis a todos os candidatos em idêntica situação. O critério proposto pelo impugnante não satisfaz nenhuma dessas exigências.

O critério proposto pelo impugnante transpõe exigiria da banca examinadora a análise de ementas e planos de ensino de cada docente, com as seguintes consequências práticas:

- (a) necessidade de obtenção e leitura de ementas ou planos de ensino de disciplinas ministradas em cursos das mais diversas áreas — documentos não previstos no rol de comprovação do subitem 12.11.3 do edital;
- (b) formulação de juízo qualitativo sobre a proporção entre o componente jurídico e os demais componentes de cada disciplina — exercício intrinsecamente subjetivo, para o qual não existe parâmetro normativo que permita controle objetivo;
- (c) risco de conclusões divergentes entre examinadores distintos para situações fáticas análogas, com violação reflexa ao princípio da isonomia;
- (d) multiplicação de recursos na fase de avaliação de títulos, tornando a etapa operacionalmente inviável dentro do cronograma estabelecido no Anexo I do edital.

Ressalta-se que a adoção do critério "em curso de Direito" para a alínea D insere-se no espaço de discricionariedade normativa do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, exercida por meio da Resolução CSPGE nº 6/2025. Essa opção é materialmente fundada: o magistério em curso de Direito guarda relação direta e imediata com as atribuições do cargo de Procurador do Estado, que exige domínio técnico jurídico especializado. Trata-se de critério adequado, necessário e proporcional à finalidade da pontuação de títulos — diferentemente do magistério em cursos de outras áreas, onde o conteúdo jurídico é, por definição institucional, instrumental e secundário em relação à formação principal do curso.

Não se constata, na alínea D, ilegalidade, inconstitucionalidade ou ofensa a princípio concursal que justifique a intervenção corretiva desta Comissão. A restrição ao magistério "em curso de Direito" é compatível com o princípio da isonomia, pois trata igualmente todos os candidatos submetidos ao mesmo critério objetivo; com o princípio da legalidade, pois decorre de ato normativo expedido pela autoridade competente; e com o princípio da razoabilidade, pois o critério eleito apresenta nexos lógicos e proporcionais com a finalidade da avaliação.

Sequencial: 10

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: O item 6.4.8.2.5, alínea "a", ao exigir que o candidato doador de medula óssea declare não ter usufruído da isenção em 32 meses anteriores, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.198/2019, não esclarece se tal restrição se aplica apenas a concursos realizados pelo Estado de Alagoas ou também a certames de outros entes federativos. Caso se interprete pela abrangência a concursos externos, haverá extrapolação interpretativa negativa da lei, criando requisito não previsto e passível de judicialização por parte de inúmeros candidatos. Isso comprometeria a segurança jurídica, a igualdade de condições e poderia gerar litígios capazes de prejudicar o bom andamento do certame, além de atrasar sua execução e afetar a credibilidade da Administração.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 11

Item/Subitem: item 6.4.8.2.5, subitem b

Argumentação: [...], vem por meio deste, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PGE/AL, DE 31 DE MARÇO DE 2026, pelos fatos e motivos a seguir expostos. I “ CABIMENTO A presente impugnação é proposta em face de cláusula editalícia item 6.4.8.2.5, subitem b, que restringe indevidamente o direito à isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea, ao impor limitação temporal de 32 meses. II “ DA ILEGALIDADE “ VIOLAÇÃO À NORMA GERAL FEDERAL A Lei Federal nº 13.656/2018 estabelece normas gerais sobre isenção de taxa de inscrição em concursos públicos, garantindo o benefício ao candidato doador de medula óssea cadastrado no REDOME, sem qualquer limitação temporal. Nos termos do art. 24 da Constituição Federal, compete à União editar normas gerais, sendo vedado ao Estado-membro inovar restringindo direitos que contrariem a norma federal.. Assim, a Lei Estadual nº 8.198/2019 do Estado do Alagoas, ao impor limitação temporal, incorre em inconstitucionalidade por violação à competência legislativa da União. Considerando que a Lei Estadual nº 8.198/2019 do Estado do Alagoas versa sobre o tema saúde, e que a competência para legislar sobre esse tema é concorrente com a União, nos termos do artigo 24, XII da CF/88, os Estados podem suplementar a legislação federal, adaptando-a à realidade regional, desde que não violem a norma geral federal. No caso concreto, há uma evidente violação à norma federal, pois o escopo da norma federal é o incentivo ao cadastramento de doadores. Ao implementar a medida restritiva, a Lei Estadual Alagoana impulsiona o descadastramento de quem já se encontrava cadastrado anteriormente, considerando que o ato de cadastro e descadastramento podem ser realizados a qualquer tempo pelo indivíduo até a idade de 35 anos e 11 meses. III “ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CF) A restrição cria discriminação entre candidatos que se encontram na mesma condição jurídica (doadores cadastrados), permitindo que alguns usufruam do benefício e outros não, exclusivamente em razão de fator temporal arbitrário. IV “ AFRONTA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A limitação temporal: - Não possui base médica - Não possui justificativa administrativa - Não guarda relação com o ato de doação Trata-se, portanto, de restrição arbitrária, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V “ DESVIO DE FINALIDADE A política pública visa incentivar o cadastro no REDOME. A limitação temporal reduz a eficácia desse incentivo, contrariando a finalidade da norma. VI “ JURISPRUDÊNCIA Os tribunais têm entendimento consolidado no sentido de que não se pode criar requisitos adicionais para concessão da isenção suficiente: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO CADASTRADO NO REDOME COMO DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 13.656/2018. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo CEBRASPE e pela União contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, determinou a manutenção da inscrição da candidata no concurso regido pelo Edital nº 1-TRT 10ª Região/2024, dispensando o pagamento da taxa de inscrição enquanto pendente o feito principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a isenção prevista no art. 1º, II, da Lei nº 13.656/2018 abrange o candidato apenas cadastrado como doador de medula óssea, sem exigência de efetiva doação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 13.656/2018 confere isenção da taxa de inscrição a "candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde", condição obtida com o simples cadastro no REDOME; exigir a efetiva doação implica interpretação restritiva vedada. 4. O edital limitou a isenção à comprovação de doação efetiva, contrariando o dispositivo legal; a candidata comprovou o cadastro no REDOME, satisfazendo o requisito legal. 5. A jurisprudência do TRF1, em especial desta 12ª Turma, reconhece a irrelevância da doação efetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que garantiu a inscrição da candidata no certame sem o pagamento da taxa, até julgamento final da ação principal. Tese de julgamento: "1. A isenção da taxa de inscrição prevista no art. 1º, II, da Lei nº 13.656/2018 alcança o candidato cadastrado no REDOME, independentemente de doação efetiva. 2. Exigência editalícia de comprovação da doação constitui interpretação restritiva ilegítima." Legislação relevante citada (itálico): Lei nº 13.656/2018, art. 1º, II; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante

citada: STJ, Súmula 568; TRF1, AGT 1023384-12.2021.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Urbano Leal Berquo Neto, Nona Turma, j. 07.02.2024; TRF1, EDAC 1092558-85.2023.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Newton Ramos, 11ª Turma, j. 26.11.2024; TRF1, AC 1014600-93.2023.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Flavio Jaime de Moraes Jardim, 6ª Turma, j. 04.11.2024; TRF1, AC 1005189-62.2023.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 11ª Turma, j. 07.10.2024; TRF1, AMS 1009518-11.2023.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Alexandre Machado Vasconcelos, 5ª Turma, j. 30.08.2024; TRF1, AMS 1005705-46.2023.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, 12ª Turma, j. 31.07.2024; TRF1, AC 0002060-41.2012.4.01.3821, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma, j. 25.07.2016. (AGT 1006822-46.2025.4.01.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, TRF1 - DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, PJe 08/08/2025 PAG.) CONCURSO PÚBLICO. TAXA DE INSCRIÇÃO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. CANDIDATO CADASTRADO COMO DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. EFETIVA DOAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA. DEFERIMENTO.

1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança versando sobre inscrição de candidato em concurso público, na qual a segurança foi deferida para confirmar liminar que determinou à autoridade impetrada que assegure ao impetrante a isenção da taxa de inscrição no concurso em tela.

2. Na sentença, considerou-se que se mostra indevida a exigência editalícia ao contemplar interpretação indevidamente restritiva e fora dos fins almejados [pela Lei n. 13.656/2018], (...) bastando que o candidato demonstre sua condição de doador de medula óssea cadastrado em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, uma vez que o texto do dispositivo não apontou qualquer outra restrição ou exigência além da condição de doador cadastrado.

3. Embora o edital regente do certame exija a prova da efetiva doação de medula óssea, tem-se que a exigência não se mostra, a princípio, razoável diante da literalidade da Lei n. 13.656/2018, que tão somente prevê a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A condição de doador, por sua vez, é adquirida com o cadastro no REDOME, sendo o objetivo da lei incentivar a formação de uma rede de potenciais doadores de medula óssea (TRF-1, AI 1002019-93.2020.4.01.0000, Desembargador Federal Souza Prudente, PJe, 31/01/2020).

4. Negado provimento à remessa necessária. (AMS 1020805-64.2020.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 24/08/2021 PAG.)

O entendimento jurisprudencial sobre o tema interpreta que a exigência demasiada restritiva extrapola o previsto na norma federal. Nas decisões supracitadas, o foco central da discussão está pautado na exigência de doação efetiva, sendo que os Tribunais superiores entendem que essa exigência é demasiadamente restritiva e não conivente com a Lei Federal. Analogicamente, aplica-se ao caso concreto, o mesmo entendimento dos Tribunais, no que tange à exigência restritiva temporal prevista na Lei Estadual Alagoana e cláusula editalícia, considerando que, o foco central das decisões dos Tribunais superiores está pautado na fundamentação de que é desproporcional e irrazoável, além de ilegal, a exigência restritiva não prevista na Lei Federal nº 13.656/2018.

VII – DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL Requer-se o afastamento da aplicação da limitação temporal, por inconstitucionalidade material, no caso concreto, nos termos do artigo 24 da CF/88.

VIII – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) O recebimento e processamento da presente impugnação; b) O reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da cláusula restritiva; c) A retificação do edital para excluir/anular o subitem b do item item 6.4.8.2.5, que versa sobre a limitação temporal para isenção de taxa de inscrição na condição de doador de medula óssea, devidamente cadastrado no REDOME. d) A garantia da isenção a todos os candidatos cadastrados no REDOME, independentemente de prazo; e) Subsidiariamente, a suspensão do certame quanto a este ponto até sua correção; f) A resposta fundamentada à presente impugnação. Termos em que, Pede deferimento. Porto Velho/RO, 08 de abril de 2026. [...]

Resposta: indeferido. A exigência prevista no edital está em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 8.198/2019, que estabelece que a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea

somente poderá ser utilizada uma vez no período de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame em que o benefício foi concedido.

Art. 11 A utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 (trinta e dois) meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício.

Sequencial: 12

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: O subitem 6.4.8.2.5, alínea “a”, do edital exige declaração do candidato no sentido de que não usufruiu do direito de isenção no período de 32 meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício. Ocorre que o edital não esclarece se tal restrição possui alcance apenas no âmbito do Estado de Alagoas “considerando tratar-se de benefício instituído por legislação estadual (Lei Estadual n. 8.198/2019)” ou se abrange, indistintamente, eventuais isenções usufruídas em concursos promovidos por outros entes federativos. A ausência de delimitação expressa quanto ao alcance territorial da restrição gera insegurança jurídica e viola os princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade, uma vez que impõe ao candidato obrigação restritiva sem previsão clara e objetiva. Com efeito, tratando-se de benefício previsto em legislação estadual, a interpretação sistemática conduz à conclusão de que seus efeitos devem se limitar ao respectivo ente federativo, não sendo possível presumir extensão automática a outras esferas administrativas sem previsão normativa expressa. Dessa forma, requer-se: a) o esclarecimento expresso de que a vedação constante do subitem 6.4.8.2.5, alínea “a”, restringe-se às isenções concedidas no âmbito do Estado de Alagoas; ou, subsidiariamente, b) a adequação da redação do edital, a fim de explicitar o alcance da restrição, garantindo segurança jurídica e tratamento isonômico aos candidatos. Termos em que, pede deferimento.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 13

Item/Subitem: 12.11.2

Argumentação: Eminente Banca Examinadora, impugna-se o subitem 12.11.2 do edital, na parte em que exige, para comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, a apresentação e aprovação de monografia. O edital da PGE/AL condiciona a aceitação da declaração de conclusão acompanhada do histórico escolar a esse requisito específico. A exigência não se compatibiliza com a regulamentação atualmente vigente do Conselho Nacional de Educação. A Resolução CNE/CES nº 1/2018, que disciplina os cursos de pós-graduação lato sensu, não estabelece a monografia como requisito geral obrigatório para validade do título, razão pela qual o edital cria restrição não prevista na norma educacional aplicável. Há, inclusive, precedente administrativo em certame análogo. No concurso da PGE/PR, impugnação com o mesmo fundamento foi deferida, com retificação do edital para afastar a exigência de comprovação de monografia e adequá-lo à Resolução CNE/CES nº 1/2018. Diante disso, requer-se a retificação do subitem 12.11.2, com a exclusão da exigência de comprovação da apresentação

e aprovação da monografia, para que a comprovação do título de especialização observe a regulamentação vigente do Conselho Nacional de Educação.

Resposta: indeferido. A redação do edital está alinhada às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), cabendo à Banca Avaliadora, detentora de expertise técnica, a análise da documentação apresentada à luz da legislação vigente. No caso específico, a norma de 2018 tornou a monografia **opcional**, e não extinta. Assim, uma vez comprovado por meio da documentação que o candidato optou por não realizar a monografia, o respectivo título será aceito.

Sequencial: 14

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: À COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE ALAGOAS – 1ª CLASSE EDITAL Nº 1 – PGE/AL, DE 31 DE MARÇO DE 2026 Assunto: Impugnação ao subitem 6.4.8.2.5, letra "b", que impõe restrição indevida de 32 meses para isenção de taxa de inscrição a doadores de medula óssea (Lei Estadual nº 8.198/2019) – Interpretação extensiva e ilegal da norma estadual. Prezados Senhores, eu, [...], com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF/88), e nas normas regimentais aplicáveis ao certame, venho impugnar o subitem 6.4.8.2.5, letra "b", do Edital em epígrafe, que condiciona a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea à "declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício". Tal exigência é manifestamente ilegal, por deturpar o texto expresso da Lei Estadual nº 8.198/2019, que serve de fundamento normativo ao edital. Passo a expor os fundamentos: Interpretação Extensiva e Contrária ao Texto Legal: A Lei Estadual nº 8.198/2019 veda a concessão do benefício ao doador que já tenha usufruído da isenção no mesmo Estado (Alagoas) em certame anterior. Não há qualquer menção a prazo de 32 meses ou a restrição nacional/ampla (em outros Estados). O edital, ao impor tal limitação temporal e geográfica excessiva, acrescenta requisito inexistente na lei, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF/88) e o dever de fidelidade à norma invocada. Violação à Isonomia e ao Acesso Democrático a Cargos Públicos (art. 5º, caput e 37, I, CF/88): A restrição cria desigualdade arbitrária entre doadores de medula óssea, beneficiando apenas aqueles sem uso prévio em qualquer certame nacional, em vez de limitar-se ao Estado de Alagoas, como prevê a lei. Tal interpretação restritiva frustra o objetivo social da norma estadual (incentivo à doação de medula), configurando abuso de poder regulamentar e ofensa à ampla concorrência em concursos públicos. Ademais, o STF e Tribunais Regionais têm rechaçado exigências editalícias que extrapolam a lei (ex.: RE 598.099/STF, Tema 526, sobre isenções indevidas). A restrição deve ater-se estritamente ao texto legal, sob pena de nulidade. Diante do exposto, requer-se a declaração de nulidade da letra "b" do subitem 6.4.8.2.5, com a devida retificação do edital, adequando-a à Lei nº 8.198/2019, para permitir a isenção a doadores que não tenham usufruído do benefício anteriormente em Alagoas. Nestes termos, Pede deferimento. [...]

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 15

Item/Subitem: 6.4.8.2.3

Argumentação: À COMISSÃO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE ALAGOAS “ 1ª CLASSE EDITAL Nº 1 “ PGE/AL, DE 31 DE MARÇO DE 2026 Assunto: Impugnação ao subitem 6.4.8.2.3 3ª POSSIBILIDADE (doador voluntário de sangue, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.858/2016 e nº 6.873/2007), relativamente ao " ITEM C: c) comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7 deste edital." “ Violação aos princípios da isonomia e da vedação à discriminação tributária. Prezados Senhores, Eu, [...], com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nas normas regimentais aplicáveis ao certame, impugnar o subitem o subitem 6.4.8.2.3, letra "c", do Edital em epígrafe, que estabelece como requisito para a isenção da taxa de inscrição a "comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos". Tal exigência revela-se manifestamente inconstitucional, por ferir os princípios basilares da isonomia constitucional (art. 5º, caput, CF/88) e da vedação à discriminação tributária entre contribuintes, em razão da procedência ou destino (art. 150, II, CF/88). Passo a expor os fundamentos: Violação à Isonomia (art. 5º, caput, CF/88): O princípio da igualdade veda tratamento discriminatório entre candidatos em igualdade de condições, salvo tratamento diferenciado razoável e proporcional, amparado em critério objetivo e idôneo. A restrição geográfica à isenção da taxa de inscrição cria uma barreira arbitrária aos candidatos de outros Estados da Federação, sem qualquer justificativa plausível relacionada à finalidade do concurso. Tal medida configura discriminação odiosa, pois privilegia moradores alagoanos em detrimento de brasileiros de outras unidades federativas, contrariando a jurisprudência pacífica do STF, como no RE 598.099 (Tema 526), que reafirma a isonomia em concursos públicos. Vedação à Discriminação Tributária (art. 150, II, CF/88): A taxa de inscrição em concurso público possui natureza tributária (espécie de taxa de prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, nos termos do art. 145, II, CF/88). A concessão de isenção seletiva, condicionada à residência em determinado Estado, configura discriminação tributária interestadual, expressamente vedada pela Constituição. O STF, no RE 564.413 (Tema 225), declarou inconstitucional norma similar que limitava benefícios fiscais a residentes locais, por comprometer a unidade federativa e a livre circulação de pessoas (art. 5º, XV, CF/88). Diante do exposto, requer-se a declaração de nulidade da referida cláusula, com retificação do edital de abertura para estender a isenção da taxa de inscrição a todos os candidatos que preencham os requisitos editalícios, independentemente de residência estadual; Termos em que pede deferimento. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 16

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: Não há cabimento na exigência da alínea "b", haja vista que o benefício da isenção em outros concursos não pode interferir na solicitação do presente certame. Até faria sentido se fosse especificado 32 meses referente à última inscrição do concurso da PGE. Se fosse por isso, eu teria deixado de solicitar isenção em outros concursos por considerar que o da PGE é mais importante. Tal determinação não é amparada por lei e deve ser deletada do Edital, pois gerará prejuízos a vários candidatos doadores de medula óssea.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 17

Item/Subitem: 4.1 e 5.1.1

Argumentação: O edital prevê reserva de vagas para candidato com deficiência em percentual abaixo do quanto previsto taxativamente na Lei Estadual n. 7.858/2016. Nesse sentido, verifica-se que o art. 12, § 5º da Lei Estadual n. 7.858/2016 é claro e incontroverso ao fixar percentual EXATO de reserva de vagas para candidatos com deficiência no patamar de 20%, INEXISTINDO no referido dispositivo qualquer palavra que indique ser tal percentual um limite máximo, como por exemplo, o termo: "ATÉ 20%". Assevera-se que, apesar do item 5.1.1 do edital fazer referência ao art. 5º, §2º Lei nº 5.247/1991, tal dispositivo não se sobrepõe ao quanto previsto no art. 12, § 5º da Lei Estadual n. 7.858/2016. Primeiro, por esta última ser norma mais específica em relação à matéria tratada (concurso público). Segundo, porque a Lei n. 7.858/2016 trata-se de norma posterior à Lei n. 5.247/1991, revogando esta última em razão de tratar sobre a mesma matéria. (vide art. 2º, §1º da LINDB - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.) Em termos simples, a antinomia aparente entre os dois dispositivos é resolvido tanto pelo critério temporal, como pelo critério da especialidade, e em ambos os casos, prevalece o quanto disposto no art. 12, § 5º da Lei Estadual n. 7.858/2016, que prevê o percentual FIXO e CONCRETO de 20% para reserva de vagas à pessoas com deficiência. Ante o exposto, solicito a RETIFICAÇÃO do edital para constar o exato percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, no patamar de 20% das vagas ofertadas, que corresponde ao total de 04 (quatro) vagas, sendo, 02 (duas) vagas para preenchimento imediato e 02 (duas) vagas para cadastro de reserva.

Resposta: indeferido. A Lei nº 8.035, de 11 de julho de 2018, alterou a redação do § 5º do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, que passou a prever expressamente a observância do disposto na Lei nº 5.247/1991:

Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência.

§ 5º Deverá ser observada, para o provimento de cargos, o estabelecido no § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, estabelece que a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência deve observar o limite de **até 20%** das vagas oferecidas, configurando-se como **teto máximo**, e não percentual mínimo obrigatório.

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço público:

(...)

§ 2º As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Dessa forma, a legislação vigente remete expressamente ao critério de “até 20%”, evidenciando tratar-se de limite máximo, e não de percentual mínimo obrigatório.

Sequencial: 18

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: 4. LIMITAÇÃO DE 32 MESES PARA DOADORES DE MEDULA ÓSSEA A disciplina editalícia referente à isenção de taxa para doadores de medula óssea, embora formalmente prevista, revela-se materialmente ilegal ao impor restrição temporal não prevista na legislação de regência. Nos termos da Lei Federal nº 13.656/2018, faz jus à isenção da taxa de inscrição o candidato que comprove estar cadastrado como doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inexistindo qualquer limitação quanto ao número de vezes ou intervalo temporal para fruição do benefício. Entretanto, o edital estabelece que o candidato deverá declarar não ter usufruído da isenção no período de 32 meses anteriores, criando restrição não prevista em lei e que, na prática, impede o exercício do direito por período excedente. Tal exigência configura inovação indevida no ordenamento jurídico por ato infralegal, violando diretamente o princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o direito fundamental de acesso a cargos públicos em condições de igualdade conforme estabelece o art. 37, I da CRFB. A Administração Pública não pode restringir direito assegurado por lei mediante imposição de requisitos adicionais ou condicionantes temporais não previstos pelo legislador. A exigência de declaração firmada pelo candidato, nesse contexto, também se revela ilegal por estar atrelada a requisito materialmente inválido, configurando vício por arrastamento.

Resposta: indeferido. A exigência prevista no edital está em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 8.198/2019, que estabelece que a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea somente poderá ser utilizada uma vez no período de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame em que o benefício foi concedido.

Art. 11 A utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 (trinta e dois) meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício.

Ressalta-se que a Lei nº 13.656/2018 não se aplica ao presente certame, por se tratar de norma aplicável exclusivamente aos concursos no âmbito da Administração Pública federal.

Sequencial: 19

Item/Subitem: 6.4.9.4.3.1

Argumentação: 3. DA LIMITAÇÃO ILEGAL DO TEMPO DE AMAMENTAÇÃO O edital dispõe que o tempo despendido pela candidata lactante para amamentação "será concedida, no máximo, uma hora de compensação", conforme item 6.4.9.4.3.1. 6.4.9.4.3.1 Caso a candidata utilize mais de uma hora para amamentar, será concedida, no máximo, uma hora de compensação, conforme previsto no § 2º do art. 97 da Lei nº 7.858/2016. Tal exigência viola Isonomia Material prevista no art. 5º, caput, da CF/88. A isonomia material exige tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, não cabendo portanto, mensurar a necessidade fisiológica de amamentação de forma taxativa, pois esta não é previsível e nem voluntária. A limitação reduz indevidamente o tempo efetivo de prova da mãe em relação aos demais candidatos, por outro lado, a compensação de tempo visa colocar a candidata lactante em pé de igualdade com os demais candidatos, garantindo que ela tenha o mesmo tempo efetivo de prova para resolução das questões. Ao limitar a compensação a 1 hora, o edital ignora a realidade biológica de recém-nascidos, que podem demandar mamadas frequentes ou longas. Se a amamentação, por exemplo, totalizar 1h e 30min, a candidata terá 30 minutos a menos de prova que os concorrentes, sendo penalizada por sua condição materna, ao passo que também estará impingindo sofrimento desnecessário ao bebê, por privação de seu alimento, substância alimentar indispensável para a vida humana na fase inicial da vida. A proteção à criança possui assento constitucional. A restrição de amamentação da mãe candidata por tempo superior à uma hora viola a Proteção Integral da Criança, prevista no art. 227, da CRFB/88 e à Maternidade, art. 6º, da CRFB/88. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. O Estado tem o dever de incentivar o aleitamento materno. A imposição de um "teto" de compensação pode coagir a mãe a interromper a amamentação precocemente para não ser prejudicada no certame, o que afronta o melhor interesse da criança e a Constituição Federal, onde esta assegura a proteção à primeira infância e a maternidade. Portanto, requer-se a retificação do item 6.4.9.4.3.1 para excluir a limitação de "no máximo, uma hora de compensação", garantindo-se a compensação integral de todo o tempo despendido na amamentação durante a realização da prova pela mãe lactante.

Resposta: indeferido. O edital encontra-se em conformidade com o disposto na Lei nº 7.858/2016, que regulamenta a matéria no âmbito dos concursos públicos do Estado de Alagoas.

Nos termos do art. 97, § 2º, da referida lei:

§ 2º A candidata lactante poderá se ausentar da sala para amamentar seu filho a intervalos regulares, devidamente acompanhada por fiscal de prova, o qual assegurará a manutenção das condições de sigilo e isonomia com os demais candidatos na realização da prova e a reposição do tempo despendido na amamentação, **até o máximo de uma hora.**

Sequencial: 20

Item/Subitem: 6.4.8.2.6

Argumentação: 2. DA DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA NA ISENÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL NO ESTADO DE ALAGOAS O edital, no item 6.4.8.2.6, restringe a isenção de taxa à "pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral". 6.4.8.2.6 6ª POSSIBILIDADE (pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado

de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, conforme dispõe a Lei Estadual nº 8.542/2021): declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, por, no mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, dentro do período de validade de quatro anos, a contar da data em que fez jus à isenção. Nos termos dos arts. 92, V, e 121 da Constituição Federal, a Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário da União. Embora organizada administrativamente em Tribunais Regionais – TREs, o serviço público prestado pelo mesário possui natureza federal e nacional. Não existe no ordenamento pátrio a figura da Justiça Eleitoral Estadual, o que não se confunde com a jurisdição da Justiça Federal nos estados. O Edital restringe a isenção aos candidatos que tenham servido à Justiça Eleitoral apenas em Alagoas. A Justiça Eleitoral é órgão da União, e o serviço prestado à Justiça Eleitoral possui natureza nacional. Critérios administrativos estaduais não podem suplantar a os critérios supralegais nacionais, restringindo direitos fundamentais, fundando-se apenas em serviço público prestado em um ente federativo, sendo que este faz parte do pacto federativo e a justiça em comento possui jurisdição nacional, portanto, fundando o caráter do serviço público nacional e não regional. Insistindo o Estado de Alagoas nessa conduta, está este cometendo ilegalidade, por violar a isonomia entre cidadãos que prestaram o mesmo serviço à União em caráter nacional; o pacto de igualdade entre brasileiros natos e naturalizado, o Princípio da Isonomia e Unidade da Jurisdição. O serviço cívico prestado por um mesário no Acre, em São Paulo ou em Alagoas tem exatamente a mesma natureza jurídica, a mesma relevância social e o mesmo destinatário final: a Democracia, a sociedade e a unidade nacional. Diferenciar o cidadão que serviu à Justiça Eleitoral em outra unidade da federação daquele que serviu em Alagoas, para fins de concurso público, cria uma discriminação em razão da origem, vedada pelo art. 5º, caput e art. 19, III, da Constituição Federal de 1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (negrito meu) (¶) Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (¶); III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. (negrito meu) Ainda assim, é evidente e patente a desproporcionalidade e a violação ao direito de acesso isonômico ao serviço público, ao impedir que um candidato que serviu à Justiça Eleitoral em outro estado tenha tratamento diferenciado daquele que hoje reside em Alagoas e que lá pretende concorrer, gozando este de benefício diferenciado dos demais concorrentes de outros entes federativos. O Edital pune o candidato por sua mobilidade geográfica, desconsiderando o mérito cívico do serviço prestado à Nação. O critério de diferenciação, o estado onde o serviço foi prestado, não guarda correlação lógica com a finalidade da isenção e tão pouco com o ordenamento constitucional e com o sistema democrático. Portanto, requer-se a retificação do item 6.4.8.2.6 para suprimir a expressão "do Estado de Alagoas" e "conforme dispõe a Lei Estadual nº 8.542/2021", estendendo o benefício da isenção a todos os candidatos que comprovem ter prestado serviço à Justiça Eleitoral em qualquer Tribunal Regional Eleitoral do país, conforme os requisitos de tempo previstos em lei.

Resposta: indeferido. O subitem do edital de abertura encontra-se em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 8.542/2021, a qual estabelece:

Art. 1º Ficam isentas as pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado de Alagoas.

Item/Subitem: 6.4.8.2.1/6.4.8.2.7

Argumentação: 1. DA DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA NA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

O edital condiciona a isenção da taxa de inscrição por hipossuficiência à comprovação de que o candidato "comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos", conforme disposições do item 6.4.8.2.1, ALÍNEA "e" e subitem 6.4.8.2.7. 6.4.8.2.1 1ª POSSIBILIDADE (desempregado, conforme dispõe a Lei Estadual nº 6.873/2007): (a) comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7 deste edital. 6.4.8.2.7 Para comprovar a situação de residente há mais de dois anos no estado de Alagoas, o candidato deverá enviar: a) título de eleitor em cartório de circunscrição eleitoral do estado, com emissão anterior a 24 meses da data de publicação deste edital; ou b) comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública ou com organização ou entidade privada sediada no estado de Alagoas, com data de emissão de mais de 24 meses da data de publicação deste edital. No entanto, a exigência viola frontalmente o caput do art. 5º e o art. 19, III, da Constituição Federal de 1988, que veda aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, gerando discriminação territorial inconstitucional. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (negrito meu) Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. (negrito meu) A condição de hipossuficiência econômica (desemprego) é uma vulnerabilidade social que não respeita fronteiras estaduais. Um desempregado de outro estado possui a mesma dificuldade de acesso a um cargo público que um residente local do Estado de Alagoas. Não é saudável manter dispositivos que violam não apenas a CRFB/1988, mas sobretudo a dignidade da pessoa humana. Não bastasse o sofrimento e a desumanidade da vulnerabilidade social e econômica que muitos brasileiros experimentam ainda deve estes se depararem com mecanismos estatais de segregação social e econômica para ingresso em cargo público. Ressaltemos que o concurso público é, atualmente, o meio mais isonômico para aqueles que buscam o tão sonhado cargo público. Nesse sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 3918, declarou inconstitucional norma estadual que restringia isenção de taxa apenas a residentes locais, por ofensa ao princípio da isonomia e ao caráter nacional do concurso público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 6º, inciso III, alínea d, da Lei nº 2.778 do Estado de Sergipe, de 28 de dezembro de 1989, que isenta servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito daquele Estado. Violação do princípio da isonomia ou igualdade. Procedência do pedido. 1. O princípio da igualdade situa-se no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente, informativo e irradiante da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico. Nessa esteira, no caput do art. 5º da Constituição Federal consta o preceito de que todos são iguais perante a lei, o que reverbera ao longo do texto constitucional, importando não só a proibição de todas as formas de discriminação, como também a submissão de todos os indivíduos ao amparo e à força da lei de forma isonômica. 2. A noção de igualdade não se encerra em sua dimensão meramente formal, de igualdade perante a lei. Ela contempla ainda um caráter material, pelo qual se busca concretizar a justiça social e os outros objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB/88). É com base nesse viés material que a lei eventualmente estabelece distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para elevá-los ao patamar dos demais. 3. No caso em apreço, o critério utilizado pela norma para a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais foi a existência da qualidade de servidor público, sendo essa, inclusive, a única categoria para a qual a lei confere tal isenção. Some-se a isso que o tratamento díspare estabelecido entre servidores públicos e outros que não o são não tem a finalidade de franquear o acesso à via concursal àqueles que estão em situação de hipossuficiência econômica, ou, ainda, aos que encontram menos oportunidades no mercado de trabalho. Ao contrário, conforme declarado nos autos, pretende-se com tal medida incentivar os servidores estaduais a se manterem nos quadros de pessoal do Estado, alcançando-se, com isso, eficiência na atividade administrativa. 4. Ao conceder a isenção a uma categoria

que teria condições de arcar com os custos da inscrição no certame, o Estado amplia a desvantagem daqueles que, por insuficiência de recursos, não conseguem pagar tal quantia” e, portanto, nem sequer têm a chance de concorrer a um cargo na administração estadual”, restringindo, consequentemente, o acesso à via do concurso público. A porta de entrada para o concurso público deve ser igualmente acessível a todos os cidadãos, sendo válidas as medidas que fomentem essa igualdade de acesso, mas não as que ampliem a desigualdade entre os possíveis candidatos. 5. A categoria beneficiada pela norma ora impugnada não vê sua participação em concursos públicos obstada pela exigência do pagamento da taxa de inscrição. Consequentemente, a medida ora analisada não tem a finalidade de promover a igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade constatada na sociedade. 6. Não se constata a cogitada correlação entre a facilitação da inscrição para servidores públicos e o princípio da eficiência. De um lado, esse benefício não se presta para motivar tais servidores a continuar estudando, a participar de ações de formação continuada e/ou a se preparar para participar de outros certames no âmbito do Estado. Por outro lado, há outras formas de fomentar o bom desempenho no mister público e de valorizar a categoria, o que, porém, não pode se dar pela quebra de isonomia no acesso ao certame. 7. O fato de a taxa de concurso público não ostentar feição tributária não quer dizer que a concessão da sua isenção estaria inserida em um espaço de completa discricionariedade. Nada obriga o Estado a conceder uma isenção dessa natureza, porém, ao fazê-lo, não está autorizado a privilegiar determinados grupos de forma anti-isonômica. Isso porque todo e qualquer ato da Administração Pública se encontra submetido à tábua axiológica da Constituição. Inexistindo justificação razoável para a concessão da isenção, como no caso da lei sergipana, a medida importa em privilégio incompatível com a ordem constitucional. 8. O Supremo Tribunal Federal considera o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos (v.g., ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/06; ADI nº 2.949/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/15; ADI nº 2.364/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/19; ADI nº 3.522/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 12/5/06; e ADI nº 5.776/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/4/19). Por outro lado, a Suprema Corte também tem proclamado a constitucionalidade de normas que, com fulcro na ideia de igualdade material, instituem benefício em favor de grupo social desfavorecido (v.g., ADI nº 2.177, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/19; ADPF nº 186, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/14; ADI nº 2.672, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Ayres Britto, DJ de 10/11/06). 9. A norma estadual questionada não se amolda às hipóteses excepcionais mencionadas, pois promove o agrupamento de candidatos em dois grupos bem distintos” os que já são servidores públicos e os que não o são” e concede preferência apenas ao primeiro grupo, resultando em um discrimen desarrazoado e desprovido de fundamento jurídico. 10. Pedido julgado procedente. (ADI 3918; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 16/05/2022; Publicação: 09/06/2022) (negrito meu) Não subsiste, portanto, alegação de que o concurso é “estadual” ou que a isenção decorre de “política pública local”, tendo em vista que a legislação estadual é restritiva, padecendo de vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, pois, a isenção não é benefício de naturalidade, pois não existem nacionais melhores do que outros naturais ou estrangeiros, somos todos iguais perante o sistema normativo e jurídico brasileiro, não sendo razoável promover instrumento de segregação e de violação de direitos e garantias fundamentais e principalmente da dignidade da pessoa humana. O que deve ser promovido são os instrumentos de acesso democrático ao cargo público para todos aqueles que possuem a nacionalidade brasileira, independentemente se sejam natos ou naturalizados. A Administração não pode validar critérios territoriais onde a Constituição Federal veda expressamente a distinção, o STF já afastou a justificativa de autonomia administrativa para esse tipo de restrição. Trata-se de vício material insanável, portanto, ilegal. Desse modo, requer-se a retificação dos itens 6.4.8.2.1, alínea “e” e subitem 6.4.8.2.7, excluindo-se a exigência temporal e territorial de residência,

garantindo a isenção a todos os candidatos comprovadamente hipossuficientes, possuindo como critério de confirmação de veracidade a apresentação do CadÚnico ou outros critérios de renda não discriminatório ou segregador, independentemente de seu domicílio, naturalidade ou nacionalidade.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 22

Item/Subitem: 12.11.2

Argumentação: O subitem 12.11.2 exige a "comprovação da apresentação e aprovação da monografia" para pontuar títulos de especialização. Esta exigência contraria a Resolução CNE/CES nº 01/2018, que tornou o TCC/monografia facultativo na pós-graduação lato sensu. Manter tal obrigatoriedade penaliza candidatos cujos certificados foram emitidos legalmente sem TCC, conforme a normativa atual do MEC. Ressalte-se que este argumento foi acolhido por esta Banca examinadora no concurso da PGE/PR (Edital nº 1/2024), que retirou a exigência por ser juridicamente insustentável. Requer-se a exclusão da exigência de comprovação de monografia no subitem 12.11.2, bastando o certificado de conclusão conforme as normas vigentes do CNE.

Resposta: indeferido. A redação do edital está alinhada às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), cabendo à Banca Avaliadora, detentora de expertise técnica, a análise da documentação apresentada à luz da legislação vigente. No caso específico, a norma de 2018 tornou a monografia **opcional**, e não extinta. Assim, uma vez comprovado por meio da documentação que o candidato optou por não realizar a monografia, o respectivo título será aceito.

Sequencial: 23

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: Trata-se de impugnação ao item 6.4.8.2.5 do atual Edital de concurso público, que informa que será concedida isenção à pessoa candidata doadora de medula óssea, condicionando tal direito à "b) declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi

concedido o benefício." Impugna-se o Edital no ponto referido, por motivo de obscuridade, nos termos seguintes. É certo que o trecho condiz de forma literal com dispositivo normativo estadual (Lei nº 8.198/2019), o que afasta a imediata ilegalidade de sua previsão. In casu, entretanto, o Edital carece de densidade regulamentar ao não prever o texto expresso da declaração a ser firmada pela pessoa candidata, incorrendo em obscuridade. Insurge-se, portanto, para que a Ilma. Banca Examinadora disponibilize modelo de declaração em que conste o exato teor a ser firmado pela pessoa candidata, inclusive quanto à ciência das possíveis repercussões administrativas e criminais. Especialmente, pede-se que seja esclarecido se o benefício concedido nos últimos 32 meses refere-se a isenções concedidas com base no mesmo diploma legal ou se deverão ser consideradas isenções concedidas pelo mesmo fato em outros entes federativos, porém, instituídas por diplomas normativos diversos da lei estadual em comento. A impugnação visa a trazer segurança jurídica às pessoas candidatas e à própria realização do exame, evitando eventuais declarações falsas por motivo de incerteza ou, ainda, possíveis beneficiários que deixem de usufruir do benefício por receio ou desconhecimento. Respeitosamente, à consideração da Ilma. Banca Examinadora.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Ressalta-se a legislação aplicável exige apenas a declaração firmada pelo próprio candidato, não impondo forma específica ou modelo padronizado. Assim, cabe ao candidato apresentar declaração que contenha as informações exigidas no edital, sob sua responsabilidade.

Sequencial: 24

Item/Subitem: 8.11.6, alínea "b"

Argumentação: À COMISSÃO DE CONCURSO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS E AO CEBRASPE O IMPUGNANTE, no exercício do múnus constitucional de fiscalização cidadã e com fundamento no item 1.5 do Edital convocatório, bem como no art. 6º, § 18, da Lei Estadual nº 7.858/2016, vem, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, em face da ilegalidade e desproporcionalidade das cláusulas que restringem a correção das provas discursivas de candidatos com deficiência, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. 1. Dos dispositivos impugnados A presente insurgência dirige-se, especificamente, contra os subitens 8.11.6, alínea "b", e 9.7.1 do edital, que limitam a correção das provas discursivas aos 10 (dez) candidatos com deficiência mais bem classificados na prova objetiva, condicionando o prosseguimento no certame a esse quantitativo restritivo. Na prática, o edital adota um multiplicador correspondente a 10 vezes o número de vagas imediatas para a definição dos candidatos PcD que terão suas provas discursivas corrigidas. Tal critério, contudo, ao ser aplicado indistintamente e sem qualquer ajuste razoável, não preserva a igualdade material, tampouco considera a diversidade e as diferentes repercussões funcionais das múltiplas deficiências existentes. O resultado concreto dessa escolha administrativa é a criação de uma condição desproporcional e discriminatória, que impede parcela significativa dos candidatos PcD de disputar a etapa do certame que concentra a maior pontuação e o maior peso classificatório, esvaziando, na origem, a efetividade da política afirmativa. 2. Do peso das fases discursivas e da quebra da meritocracia substantiva A estrutura de pontuação do concurso evidencia, de forma inequívoca, a centralidade das etapas discursivas no resultado final do certame. Enquanto a prova objetiva (P1), de caráter eliminatório, totaliza 100 pontos, as provas discursivas (P2 e P3) somam, conjuntamente, 200 pontos, correspondendo ao dobro da pontuação da fase objetiva. É, portanto, nas fases discursivas que se concentram as maiores

possibilidades de ascensão classificatória, sendo também o momento em que os candidatos demonstram, de forma mais adequada, a aptidão técnica, a capacidade argumentativa e a maturidade jurídica exigidas para o exercício do cargo de Procurador do Estado. A limitação da correção das provas discursivas a apenas 10 candidatos PcD obsta o acesso à disputa da maior parcela da pontuação do concurso, ainda que outros candidatos tenham atingido regularmente a nota mínima de habilitação na prova objetiva. Tal restrição ignora que candidatos eventualmente não posicionados entre os primeiros colocados na objetiva podem revelar desempenho técnico superior nas provas discursivas, sobretudo em um certame de elevado nível, em que as diferenças na prova objetiva frequentemente se dão em centésimos ou milésimos de ponto. Não se discute a legitimidade abstrata da adoção de cláusulas de barreira. O que se impugna é a forma como essa barreira foi estruturada para os candidatos com deficiência, sem qualquer calibragem que leve em conta as barreiras adicionais historicamente enfrentadas por esse grupo, inclusive dentro da própria prova objetiva. A consequência é a frustração da meritocracia global do concurso, em evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e da isonomia material.

3. Do efeito útil da reserva de vagas e da ampla participação A reserva legal de vagas para pessoas com deficiência deve ser dotada de efeito útil, sob pena de se transformar em mecanismo meramente simbólico. Em concursos de alta complexidade, como o de Procurador do Estado, é notório o elevado índice de reprovação nas fases discursivas e na prova oral. Ao permitir que apenas 10 candidatos PcD avancem às fases subsequentes, a Administração Pública assume o risco concreto de esvaziamento da cota de 10% prevista em lei, ou, no mínimo, de redução artificial e excessiva da concorrência interna entre os candidatos com deficiência. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6476, assentou que incumbe ao Estado promover adaptações razoáveis e a eliminação de barreiras de acesso. A ampliação do número de candidatos PcD com provas discursivas corrigidas enquadra-se com precisão nesse conceito, constituindo adaptação razoável de natureza administrativa, capaz de assegurar ampla participação, diversidade e igualdade substancial, sem implicar custos excessivos ou prejuízo à celeridade do certame.

4. Do pedido Diante do exposto, requer-se: a) a retificação do item 8.11.6, alínea c, para ampliar o número de candidatos com deficiência habilitados na prova objetiva e convocados para a correção das provas discursivas, sugerindo-se, como critério razoável, a convocação de todos aqueles que obtiverem a nota mínima, ou, alternativamente, a convocação de no mínimo 30 (trinta) candidatos PcD; b) a observância do princípio da dupla listagem, de modo a assegurar que candidatos com deficiência que atinjam nota suficiente na ampla concorrência não sejam computados na lista da cota, ampliando a base real de participação do grupo vulnerável; c) a motivação expressa e fundamentada de eventual indeferimento, com enfrentamento específico dos argumentos apontado nesta impugnação. Termos em que pede deferimento, com a imediata retificação do edital.

Resposta: Indeferido. O quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas encontra-se expressamente estabelecido no § 2º do art. 14 da Resolução CSPGE nº 01/2026, que aprovou o regulamento do presente certame.

O critério adotado para a definição do número de candidatos com deficiência cujas provas discursivas são submetidas à correção observa a reserva legal vigente, correspondente a 10% (dez por cento) do quantitativo total de correções, medida que assegura a observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da inclusão, nos termos da legislação aplicável.

Cabe ressaltar que a estrutura de pontuação e os critérios de convocação para as fases discursivas foram estabelecidos nos termos da Resolução CSPGE nº 6/2025 e suas alterações.

Sequencial: 25

Item/Subitem: 6.4.8.2.6

Argumentação: I. DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO A presente impugnação tem por objeto o item 6.4.8.2.6 do edital, que concede isenção de taxa de inscrição exclusivamente às pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, excluindo aquelas que prestaram idêntico serviço público eleitoral em outros Estados da Federação. Sustenta-se que tal restrição é materialmente incompatível com a Constituição da República, por violar princípios estruturantes do concurso público, notadamente a isonomia, a impessoalidade, o acesso igualitário aos cargos públicos, bem como por desconsiderar a natureza nacional da Justiça Eleitoral. II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS II.1 Violação ao princípio da isonomia e ao acesso igualitário aos cargos públicos (art. 5º, caput, e art. 37, I e II, da Constituição) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o concurso público constitui instrumento de realização concreta da isonomia e da impessoalidade, não admitindo distinções arbitrárias entre candidatos. A taxa de inscrição, reconhecida pelo STF como taxa tributária, submete-se integralmente aos princípios constitucionais tributários e administrativos, de modo que isenções somente são legítimas quando fundadas em critério constitucionalmente adequado, como igualdade material ou ampliação do acesso aos cargos públicos. Nos julgamentos das ADIs 3.918/SE e 5.818/CE, o STF declarou inconstitucionais normas que criavam isenções fundadas em critérios incompatíveis com a isonomia, assentando que o concurso público não pode ser instrumentalizado para produzir privilégios injustificados. No caso concreto, o edital reconhece o valor cívico do serviço eleitoral, mas cria discriminação territorial que não guarda qualquer relação com hipossuficiência econômica, mérito, atribuições do cargo de Procurador do Estado, ampliação do acesso ao concurso. Trata-se, portanto, de diferenciação arbitrária, vedada pelo art. 5º, caput, da Constituição. II.2 Desconsideração da natureza nacional da Justiça Eleitoral (art. 92, V, da Constituição) A Justiça Eleitoral integra o Poder Judiciário da União, possuindo natureza una, nacional e federal, ainda que organizada territorialmente por Tribunais Regionais Eleitorais. As funções exercidas por mesárias, mesários e demais auxiliares eleitorais são idênticas em todo o território nacional, uma vez que decorrem da mesma base constitucional e legal e servem indistintamente à realização da democracia brasileira. O critério editalício impugnado fragmenta artificialmente esse serviço público federal, atribuindo valor jurídico diverso exclusivamente em razão do Estado onde foi prestado, como se se tratasse de serviços essencialmente distintos. Tal diferenciação não encontra respaldo na Constituição e viola a lógica do modelo nacional do Judiciário Eleitoral. II.3 Violação ao princípio da impessoalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição) O princípio da impessoalidade veda que a Administração utilize critérios estranhos ao objeto da seleção ou desvinculados da finalidade do ato administrativo. No concurso público a impessoalidade exige critérios objetivos, funcionalmente relacionados ao cargo e compatíveis com a lógica meritocrática do certame. O critério “ceter servido à Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas” não guarda relação com as atribuições do cargo, não se conecta ao mérito e não promove eficiência nem moralidade administrativa. Cuida-se, portanto, de critério extrínseco e personalizador, incompatível com o regime constitucional do concurso público. II.4 Violação indireta ao princípio federativo (art. 1º e art. 18 da Constituição) Ao atribuir efeitos jurídicos distintos a um serviço prestado ao Poder Judiciário da União, o edital enfraquece o caráter nacional da Justiça Eleitoral, promove leitura “estadualizada” de função federal e desarmoniza o federalismo cooperativo. O critério territorial cria, na prática, uma diferenciação incompatível com a unidade funcional do Estado brasileiro, produzindo fragmentação institucional desprovida de fundamento constitucional. II.5 Desvio de finalidade da isenção de taxa de inscrição A finalidade constitucionalmente legítima das isenções em taxas de concurso, conforme o STF, é ampliar o acesso aos cargos públicos ou promover igualdade material. No caso, a restrição territorial não incentiva novas participações cívicas, não corrige desigualdades econômicas, não melhora a competição nem a impessoalidade. O benefício deixa de cumprir sua função constitucional e converte-se em vantagem localizada e seletiva, caracterizando desvio de finalidade administrativa. II.6 Ausência de razoabilidade e proporcionalidade Mesmo sob controle mínimo, o critério não se sustenta porque: - Adequação: não se identifica finalidade legítima específica; - Necessidade: há meio menos restritivo (isenção para todo serviço eleitoral); - Proporcionalidade: o sacrifício à igualdade é maior que qualquer benefício administrativo. II.7 Atuação

administrativa conforme o princípio da juridicidade Não se requer da Comissão do Concurso a "declaração de inconstitucionalidade" da Lei Estadual nº 8.542/2021 ou o afastamento formal de sua vigência. O que se postula é interpretação e aplicação do edital conforme a Constituição, em observância ao princípio da juridicidade, reconhecido pelo STF, segundo o qual a Administração Pública se vincula à Constituição como parâmetro direto de validade dos seus atos, sem usurpar a função jurisdicional. III. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: 1. O acolhimento da presente impugnação, reconhecendo-se a incompatibilidade constitucional do critério territorial constante do item 6.4.8.2.6 do edital; 2. A retificação do edital, para admitir a isenção de taxa de inscrição a todas as pessoas que tenham servido à Justiça Eleitoral, independentemente do Estado da Federação, desde que atendidos os requisitos objetivos; 3. Subsidiariamente, seja conferida interpretação conforme à Constituição, afastando-se a restrição territorial; 4. A publicação da decisão em conjunto com as respostas às impugnações, nos termos do edital. Termos em que, Pede deferimento.

Resposta: indeferido. O subitem do edital de abertura encontra-se em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 8.542/2021, a qual estabelece:

Art. 1º **Ficam isentas as pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas** para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado de Alagoas.

Sequencial: 26

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: A exigência de um interstício de 32 meses (quase três anos) sem utilizar o benefício para que se possa pleiteá-lo novamente carece de razoabilidade e proporcionalidade. Ao estabelecer um prazo tão exíguo e dilatado, a Administração cria uma barreira de acesso ao cargo público para cidadãos que, embora cumpram o requisito legal de serem doadores de medula óssea, participaram de outros certames recentemente. A Lei Estadual nº 8.198/2019 visa incentivar a doação de medula óssea. Ao punir o candidato com um "pedágio" de quase 3 anos, o edital desvirtua o fomento ao cadastro de doadores, desencorajando a utilização do benefício que é seu por direito. A imposição de tal lapso temporal configura, na prática, uma exclusão sistemática de candidatos que buscam a aprovação em diferentes carreiras dentro de um mesmo ciclo plurianual. Diante do exposto, solicita-se a exclusão ou redução drástica do prazo de 32 meses previsto no subitem 6.4.8.2.5, alínea "b", adequando-o à realidade dos concursos públicos e à finalidade social da Lei Estadual nº 8.198/2019. A retificação do edital, permitindo que o doador devidamente cadastrado no REDOME possa exercer seu direito de isenção sem a limitação temporal descabida ora questionada. Nestes termos, pede-se deferimento.

Resposta: indeferido. A exigência prevista no edital está em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 8.198/2019, que estabelece que a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea somente poderá ser utilizada uma vez no período de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame em que o benefício foi concedido.

Art. 11 A utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 (trinta e dois) meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício.

Sequencial: 28

Item/Subitem: 5.1.1

Argumentação: O edital deve ser retificado quanto às vagas reservadas às pessoas com deficiência. O art. 5º, § 2º, da Lei estadual nº 5.247/1991 “Estatuto dos Servidores Cíveis do Estado, prevê: “Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo-lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas”. Porém, o art. 12, § 5º, da Lei estadual nº 7.858/2016 “Lei dos Concursos Públicos no Estado de Alagoas dispõe: “Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal”. A segunda lei não fala em “até” 20%, como a primeira, e sim “ficam reservados” 20%, sem qualquer margem de interpretação que viabilize a reserva de vagas em percentual inferior, salvo em virtude da desconsideração da parte decimal. Trata-se de lei posterior e mais específica (lei sobre concursos públicos é mais específica do que o estatuto dos servidores públicos), razões pelas quais deve prevalecer. Como o concurso público conta com 10 (dez) vagas imediatas e 10 (dez) vagas no cadastro de reserva, devem ser asseguradas às pessoas com deficiência 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas no cadastro de reserva, totalizando 4 (quatro) vagas (exatamente 20%). Consequentemente outras alterações devem ser realizadas, para que seja mantida a proporcionalidade entre os cotistas e os integrantes da ampla concorrência em todas as etapas do certame: a) item 8.11.6, alínea “c”, para que sejam considerados aprovados na prova objetiva os 20 (vinte) candidatos com deficiência mais bem classificados, observada a nota de corte; b) item 10.1, alínea “b”, para que sejam convocados para a prova oral os 8 (oito) candidatos com deficiência candidatos mais bem classificados, observados a nota de corte.

Resposta: indeferido. A Lei nº 8.035, de 11 de julho de 2018, alterou a redação do § 5º do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, que passou a prever expressamente a observância do disposto na Lei nº 5.247/1991:

Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência.

§ 5º Deverá ser observada, para o provimento de cargos, o estabelecido no § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, estabelece que a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência deve observar o limite de **até 20%** das vagas oferecidas, configurando-se como **teto máximo**, e não percentual mínimo obrigatório.

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço público:

(...)

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Dessa forma, a legislação vigente remete expressamente ao critério de “até 20%”, evidenciando tratar-se de limite máximo, e não de percentual mínimo obrigatório.

Sequencial: 29

Item/Subitem: 5.1.1

Argumentação: O item 5.1.1 prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência no percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas oferecidas. Porém, tal previsão editalícia contraria frontalmente a legislação estadual superveniente e específica sobre o tema, notadamente a Lei Estadual nº 7.858/2016,

que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no Estado de Alagoas. Ademais, o próprio edital anterior da PGE/AL, realizado no ano de 2021, previu a reserva exata de 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos com deficiência, demonstrando a correta aplicação da norma vigente à época e que permanece inalterada. A controvérsia reside na aparente antinomia entre duas normas estaduais: a Lei nº 5.247/1991 e a Lei nº 7.858/2016. A Lei Estadual nº 5.247/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Alagoas, dispõe em seu art. 5º, § 2º: "§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo-lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas." Por outro lado, a Lei Estadual nº 7.858, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece normas gerais específicas para a realização de concursos públicos pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Estado de Alagoas, determina em seu art. 12, § 5º: "Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. (...) § 5º Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal." A resolução deste conflito aparente de normas resolve-se pelos critérios clássicos de hermenêutica jurídica estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), especificamente os critérios cronológico e da especialidade (art. 2º, §§ 1º e 2º). A Lei nº 7.858/2016 é posterior à Lei nº 5.247/1991, revogando tacitamente as disposições em contrário. Além disso, é uma lei específica que trata exclusivamente das normas gerais para a realização de concursos públicos no Estado de Alagoas, enquanto a Lei de 1991 é uma norma geral sobre o regime jurídico dos servidores. Portanto, a norma aplicável ao caso é o art. 12, § 5º, da Lei nº 7.858/2016, que não utiliza a expressão permissiva "até", mas sim a forma imperativa "Ficam reservados 20%". Corrobora a tese ora defendida o fato de que o edital do concurso público anterior da própria Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, realizado em 2021, observou estritamente o comando da Lei nº 7.858/2016, prevendo a reserva exata de 20% (vinte por cento) das vagas para pessoas com deficiência. A Administração Pública está vinculada aos seus próprios precedentes e à interpretação consolidada da legislação, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. A alteração injustificada do percentual de 20% (praticado em 2021) para 10% (no edital de 2026) viola o princípio da vedação ao retrocesso social, especialmente em matéria de direitos fundamentais e ações afirmativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. A redução do percentual de vagas reservadas de 20% (estabelecido em lei e praticado no certame anterior) para 10% representa um inaceitável retrocesso na política de inclusão do Estado de Alagoas, contrariando os ditames da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional) e da Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015). A Lei nº 8.733/2022 previu a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Esta Lei não existia na época do concurso de 2021. Assim, só houve reserva de vagas para pessoas com deficiência. Não obstante a excelente e louvável iniciativa de inclusão social com essa nova reserva de vagas, o que está aparentando é que a PGE AL está tentando compensar os efeitos dessas vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas ao reduzir as vagas para pessoas com deficiência, o que é inaceitável. Deve ser cumprida tanto a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, quanto para pessoas com deficiência. Assim, requer a RETIFICAÇÃO DO EDITAL, alterando-se o item referente à reserva de vagas para pessoas com deficiência, a fim de que conste expressamente a reserva de 20% (vinte por cento) do total de vagas oferecidas, em estrito cumprimento ao art. 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016, afastando-se a aplicação do percentual de 10% ou a interpretação baseada na expressão "até 20%" da Lei nº 5.247/1991.

Resposta: indeferido. A Lei nº 8.035, de 11 de julho de 2018, alterou a redação do § 5º do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, que passou a prever expressamente a observância do disposto na Lei nº 5.247/1991:

Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência.

§ 5º Deverá ser observada, para o provimento de cargos, o estabelecido no § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, estabelece que a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência deve observar o limite de **até 20%** das vagas oferecidas, configurando-se como **teto máximo**, e não percentual mínimo obrigatório.

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
(...)

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Dessa forma, a legislação vigente remete expressamente ao critério de “até 20%”, evidenciando tratar-se de limite máximo, e não de percentual mínimo obrigatório.

Sequencial: 30

Item/Subitem: 6.4.8.2.4

Argumentação: IMPUGNAÇÃO 4 “ SUBITEM 6.4.8.2.4 (Isenção para trabalhador com renda até um salário mínimo) [...], vem impugnar o subitem 6.4.8.2.4, alínea d, do Edital nº 1 “ PGE-AL/2026, pelos fundamentos a seguir. DO ITEM IMPUGNADO O subitem 6.4.8.2.4, alínea d, exige que o candidato trabalhador com remuneração mensal não superior a um salário mínimo comprove "residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7". DA INCONSTITUCIONALIDADE O salário mínimo é nacional, fixado por lei federal e aplicável de forma uniforme a todo trabalhador brasileiro independentemente de onde resida. A condição de trabalhador de baixa renda “ elemento nuclear e único que justifica essa modalidade de isenção “ é uma realidade econômica que independe completamente do Estado de domicílio do candidato. Ao impor dois anos de residência em Alagoas como requisito adicional, o subitem 6.4.8.2.4 cria dois grupos de trabalhadores igualmente pobres: os alagoanos de longa data (beneficiados) e os de outros estados ou de domicílio recente em Alagoas (excluídos). A renda de ambos é idêntica; a necessidade de proteção é idêntica; apenas o endereço difere “ e esse dado, reitera-se, é inteiramente irrelevante para a finalidade da norma, que é remover a barreira econômica de acesso ao concurso. O STF fixou na ADI 7.458/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12-12-2023, DJe PUBLIC 09-01-2024) que: "Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público." A restrição territorial para trabalhadores de baixa renda viola frontalmente esse entendimento, além dos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal. DO PEDIDO Requer o acolhimento desta impugnação e a supressão da alínea d do subitem 6.4.8.2.4, ou, subsidiariamente, que o deferimento da isenção ao trabalhador de baixa renda passe a depender exclusivamente das alíneas a a c do referido subitem, prescindindo-se da comprovação de residência territorial. Marabá/PA, 07 de abril de 2026. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 6.873/2007:

Art. 1º Os desempregados, os carentes, os doadores voluntários de sangue e **os trabalhadores que ganham até 01(um) salário mínimo por mês, ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelo Governo do Estado de Alagoas, no âmbito de sua administração direta e indireta.**

Art. 2º A isenção somente será concedida para aqueles interessados que comprovarem **residir no Estado no mínimo há 02(dois) anos.** (grifou-se)

Sequencial: 31

Item/Subitem: 6.4.8.2.3

Argumentação: IMPUGNAÇÃO 3 “ SUBITEM 6.4.8.2.3 (Isenção para doador voluntário de sangue) [...], vem impugnar o subitem 6.4.8.2.3, alínea c, do Edital nº 1 “ PGE-AL/2026, pelos fundamentos a seguir. DO ITEM IMPUGNADO O subitem 6.4.8.2.3, alínea c, exige que o candidato doador voluntário de sangue comprove "residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7". DA INCONSTITUCIONALIDADE A isenção ao doador voluntário de sangue é um benefício de política pública de saúde, destinado a incentivar a doação e reconhecer o ato cívico e altruísta do candidato. A doação de sangue é um ato de interesse público nacional “ não estadual “, regulado pelo sistema SUS em todo o território brasileiro, com igual relevância e igual valor social seja realizada em Maceió, em Belém ou em qualquer outra cidade do país. Ao restringir a isenção a doadores residentes há mais de dois anos em Alagoas, o edital cria uma distinção absolutamente ilógica: o valor cívico e o impacto social da doação de sangue são idênticos independentemente do domicílio do doador. Não há qualquer nexo entre o local de residência do candidato e a finalidade da norma isentiva, que é reconhecer e incentivar a doação. Essa situação é ainda mais grave por configurar incoerência interna escancarada: o subitem 6.4.8.2.5 concede isenção ao doador de medula óssea sem exigir qualquer comprovação de residência estadual. Ambas as categorias são doadores voluntários de material biológico em benefício da saúde pública. Tratar diferentemente doadores de sangue e doadores de medula “ exigindo residência de dois anos dos primeiros e nada dos segundos “ revela ausência de critério racional e reforça o caráter arbitrário do discrimen territorial. O STF, na ADI 7.458/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12-12-2023), assentou que o critério espacial de residência estadual não se justifica como discrimen em matéria de concurso público, violando os arts. 5º, caput, e 19, III, da Constituição Federal. O mesmo raciocínio aplica-se com redobrada força ao presente caso, em que a incoerência interna do edital evidencia que nem a própria Administração encontrou justificativa uniforme para a exigência. DO PEDIDO Requer o acolhimento desta impugnação e a supressão da alínea c do subitem 6.4.8.2.3, ou, subsidiariamente, que o deferimento da isenção ao doador de sangue passe a depender exclusivamente das alíneas a e b do referido subitem, prescindindo-se da comprovação de residência territorial. Marabá/PA, 07 de abril de 2026. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. **Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos** no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 32

Item/Subitem: 6.4.8.2.2

Argumentação: [...], vem impugnar o subitem 6.4.8.2.2, alínea d, do Edital nº 1 “PGE-AL/2026, pelos fundamentos a seguir. DO ITEM IMPUGNADO O subitem 6.4.8.2.2, alínea d, exige que o candidato inscrito em programas de assistência social comprove “residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7”. DA INCONSTITUCIONALIDADE A isenção destinada a beneficiários de programas sociais (Bolsa Família, CadÚnico e similares) tem por finalidade remover a barreira econômica que impede cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade de participar de concursos públicos “concretizando, assim, o princípio constitucional do amplo acesso ao cargo público (art. 37, II, CF/88) e a igualdade material (art. 5º, caput, CF/88). A exigência de residência estadual prévia de dois anos subverte inteiramente essa finalidade. O estado de miserabilidade que qualifica o candidato como beneficiário de programa social não é uma condição geográfica “programas federais como o Bolsa Família atendem cidadãos em todo o território nacional, com os mesmos critérios de hipossuficiência. Condicionar a isenção à prova de residência em Alagoas significa negar o benefício a candidatos igualmente pobres e igualmente vulneráveis, tão somente por seu local de domicílio. Essa distinção funda-se em critério de origem geográfica, expressamente vedado pelo art. 3º, IV, da Constituição Federal, e repudiado pelo STF na ADI 7.458/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12-12-2023), que declarou inconstitucional a discriminação entre brasileiros em certames públicos com base no critério espacial de residência estadual, por ausência de justificativa de interesse público ou nexo com as atribuições do cargo. Ressalta-se a incoerência interna do próprio edital: as isenções para doador de medula óssea (subitem 6.4.8.2.5) e para mesário eleitoral (subitem 6.4.8.2.6) não exigem residência estadual “o que demonstra que a exigência não decorre de uma política uniforme, mas de escolha arbitrária e sem fundamentação sistemática. DO PEDIDO Requer o acolhimento desta impugnação e a supressão da alínea d do subitem 6.4.8.2.2, ou, subsidiariamente, que o deferimento da isenção ao beneficiário de programa social passe a depender exclusivamente das alíneas a a c do referido subitem, prescindindo-se da comprovação de residência territorial. Marabá/PA, 07 de abril de 2026. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 33

Item/Subitem: 6.4.8.2.1

Argumentação: IMPUGNAÇÃO 1 – SUBITEM 6.4.8.2.1 (Isenção para candidato desempregado) [...], vem impugnar o subitem 6.4.8.2.1, alínea e, do Edital nº 1 – PGE-AL/2026, pelos fundamentos a seguir. DO ITEM IMPUGNADO O subitem 6.4.8.2.1, alínea e, exige que o candidato desempregado, para fazer jus à isenção da taxa de inscrição, comprove "residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7". DA INCONSTITUCIONALIDADE A exigência de residência estadual mínima de dois anos como condição para isenção de taxa viola os arts. 3º, IV; 5º, caput; 19, III; e 37, II, da Constituição Federal. O fundamento da isenção ao desempregado é exclusivamente a vulnerabilidade econômica decorrente da ausência de renda – condição de fato que independe por completo do domicílio do candidato. Um desempregado residente em outro Estado está em situação materialmente idêntica a um desempregado residente em Alagoas: ambos carecem de renda, e somente o endereço os distingue, fator absolutamente irrelevante para a finalidade protetiva da norma. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.458/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12-12-2023, DJe PUBLIC 09-01-2024), assentou por unanimidade que: "A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido." No caso vertente, nenhuma dessas condições está presente. O critério territorial não tem qualquer nexo com o interesse público subjacente à isenção (proteção do hipossuficiente) nem com a natureza das atribuições do Procurador de Estado. Trata-se, portanto, de discrimen arbitrário e inconstitucional, que cria duas classes de igualmente desempregados: os alagoanos (beneficiados) e os não-alagoanos (excluídos), sem diferença material que justifique tal distinção. DO PEDIDO Requer o acolhimento desta impugnação e a supressão da alínea e do subitem 6.4.8.2.1, ou, subsidiariamente, que o deferimento da isenção ao candidato desempregado passe a depender exclusivamente das alíneas a a d do referido subitem, prescindindo-se da comprovação de residência territorial. Marabá/PA, 07 de abril de 2026. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 34

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: No item 6.4.8.2.5, alínea “c”, o edital condiciona a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea à ausência de uso do benefício nos últimos 32 meses, sem esclarecer se a restrição alcança isenções concedidas por outros entes federativos. A isenção prevista decorre de legislação estadual de Alagoas (Lei Estadual nº 8.198/2019), razão pela qual suas limitações somente podem produzir efeitos dentro da esfera jurídica do próprio Estado. Qualquer interpretação que estenda essa vedação a concursos de outros estados viola o pacto federativo e extrapola a competência legislativa estadual. Assim, requer-se que o edital esclareça ou reconheça expressamente que a restrição se aplica apenas às isenções concedidas no âmbito do Estado de Alagoas.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 35

Item/Subitem: 6.4.8.2.5.

Argumentação: REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL ITEM 6.4.8.2.5 - REFERE-SE à 5ª POSSIBILIDADE (DOADOR DE MÉDULA ÓSSEA, CONFORME DISPÕE A LEI ESTADUAL 8.198/2019) Em consonância com a lei Federal 13.656/2018 que isenta doadores de medula óssea cadastrados no REDOME (REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MÉDULA ÓSSEA) do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos. O Estado de Alagoas criou a Lei nº 8.198/2019 que trouxe o mesmo benefício, sem impor nenhuma condição, além de o candidato fazer parte do cadastro de doadores do REDOME. O objetivo de ambas Leis é conferir máxima eficácia a política social de incentivo a doação solidária, desta forma, a isenção é um direito previsto em lei e não uma concessão condicionada a requisitos criados pela banca examinadora. A lei é clara e sua interpretação não deve criar entrave, condição, requisito ou exigência não prevista em lei. Assim, a cláusula do edital item 6.4.8.25 mostra-se eivada de vício de legalidade, e evidencia, claramente, o objetivo de limitar o direito à isenção aos doadores que usufruíra do direito, ora em voga, em outros certames no período de 36 meses, contado da publicação do último edital, para os candidatos que se preparam há muito tempo, para certames públicos, e que ainda não galgaram o cargo desejado, ficar 36 meses sem usufruir de um direito que lhe assiste é irracional. Diante de grandes repercussões nos certames públicos em que a banca Cebraspe impõe interpretação restritiva e cria requisitos não previstos em lei, com a única finalidade de restringir o direito à isenção da taxa de inscrição, os Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 4ª região possuem jurisprudência consolidada sobre o tema que invalida tais critérios sem previsão legal. Assim como em decisão recente

o TRF da 4ª Região ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5036708-72.2024.4.04.0000. Nesse caso, a candidata teve o pedido de isenção negado porque, segundo a banca, ela não apresentou prova de que realizou a doação. Entretanto, A JUSTIÇA RECONHECEU QUE APENAS O CADASTRO COMO DOADORA NO REDOME JÁ ERA SUFICIENTE PARA GARANTIR O BENEFÍCIO. Aplicando o entendimento a nova tentativa da Banca Organizadora de esvaziar o conteúdo da previsão normativa e o distanciamento da finalidade da previsão legal. Nessa vênua, [...] a referência a doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde indica que é necessário o cadastro como doador em alguma entidade, sendo este o único requisito previsto para o gozo da isenção citada. Ademais, semelhante posicionamento é sustentado pelo TRF 1 no processo 1001793-68.2023.4.01.3400. <https://www.trf1.jus.br/trf1/noticias/tem-direito-a-isencao-da-taxa-de-inscricao-em-concurso-publico-candidato-que-apresentar-carteira-de-doador-no-redome>- Desta forma, pede e espera deferimento.

Resposta: indeferido. A exigência prevista no edital está em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 8.198/2019, que estabelece que a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea somente poderá ser utilizada uma vez no período de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame em que o benefício foi concedido.

Art. 11 A utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 (trinta e dois) meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício.

Sequencial: 36

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: A previsão de prévia inexistência de gozo de isenção no período de 32 meses cuida-se de óbice desarrazoado ao benefício de isenção, já que inexiste qualquer lógica neste sentido. Se o candidato solicita isenção presume-se sua miserabilidade, e a limitação desse gozo pressupõe uma condição de hipossuficiência flutuante, que não ocorre na realidade socioeconômica do país. Outrossim, não existe motivo objetivo para o referido prazo, sendo absolutamente ilegítima e arbitrária determinada vedação. Ademais, há que se ressaltar que a banca cria requisitos e limitações a um direito de previsão federal sem a existência de respaldo legal, o que não é viável em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a revisão do item deve ser imediata. Não é aceitável a limitação de um direito sem a previsão legal ou por meio de ato administrativo válido para tanto, a simples previsão em edital de um requisito limitador de direito, que reduz a margem de acesso prevista em norma federal fere o ordenamento vigente.

Resposta: indeferido. A exigência prevista no edital está em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 8.198/2019, que estabelece que a isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea somente poderá ser utilizada uma vez no período de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame em que o benefício foi concedido.

Art. 11 A utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 (trinta e dois) meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício.

Sequencial: 37

Item/Subitem: 5.2

Argumentação: A interpretação que unifica negros, indígenas e quilombolas em uma única lista de cotas compromete a efetividade da ação afirmativa, viola a isonomia material e esvazia a finalidade da norma, ao permitir que apenas um grupo concentre o percentual reservado, no caso, candidatos negros. Assim, impõe-se interpretação teleológica que assegure mecanismos de distribuição equitativa das vagas entre os grupos beneficiários, ainda que não expressamente prevista em listas separadas. Sugestão: 15% para negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, representando proporcionalidade no quantitativo de inscritos e beneficiando grupos minoritários, como indígenas e quilombolas.

Resposta: indeferido. O subitem 5.2 do edital encontra-se em conformidade com o disposto na Lei nº 8.733, de 27 de julho de 2022, a qual estabelece:

Art. 1º Ficam reservadas aos cidadãos negros, índios e quilombolas o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal e nos processos simplificados para contratações temporárias excepcionais de todos os Entes Públicos e Órgãos da Administração pública no âmbito do Estado de Alagoas.

A referida norma não prevê fracionamento interno ou distribuição proporcional entre os grupos beneficiários, limitando-se a fixar percentual global de reserva.

Sequencial: 38

Item/Subitem: 5.1

Argumentação: 1. Da Reserva de Vagas e do Princípio da Legalidade A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso VIII, assegura o direito de reserva de vagas para pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos, como medida de inclusão e isonomia material. A regulamentação desse direito, contudo, é feita por lei. A Administração Pública, em toda sua atuação, está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, não podendo agir senão nos limites e na forma que a lei estabelece. O edital de um concurso público, como ato administrativo que é, deve obediência irrestrita à legislação que o rege, sob pena de nulidade. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à obrigatoriedade da reserva de vagas, sendo que a sua ausência ou a sua fixação em desacordo com a lei justifica a intervenção do Poder Judiciário para anular ou corrigir o certame 2. Do Conflito Normativo no Estado de Alagoas e da Ilegalidade do Edital O item 5.1.1 do Edital nº 1 “PGE/AL, de 2026, dispõe: 5.1.1 Das vagas destinadas ao certame e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247/1991, e do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, e suas alterações. O edital invoca duas leis estaduais. A primeira, a Lei Estadual nº 5.247/1991, mais antiga, previa em seu texto a reserva de “até 20%” das vagas. A expressão “até” conferia margem de discricionariedade à Administração para fixar o percentual, desde que observado o teto. Contudo, em 2016, foi promulgada a Lei Estadual nº 7.858/2016, que estabeleceu novas normas gerais para concursos públicos em Alagoas. Esta lei, por ser posterior e específica (lex posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali), revogou as disposições anteriores que com ela conflitavam. Em seu artigo 12, § 5º, a nova lei estabelece: Art. 12. (...) § 5º Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas aos candidatos deficientes. A nova legislação removeu a expressão “até”, tornando o percentual de 20% um piso obrigatório e não mais um teto discricionário. A norma é cogente e não deixa margem para que o administrador público opte por um percentual inferior. Ao fixar a reserva em apenas 10%, o Edital nº 1 “PGE/AL, de 2026, desrespeitou frontalmente o disposto no artigo 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016, incorrendo em manifesta ilegalidade. A menção conjunta à lei antiga e à nova no texto do edital não tem o condão de validar a aplicação de um percentual contrário à legislação em vigor. O Tribunal de Justiça de Alagoas tem

reiteradamente intervindo para assegurar a aplicação das leis estaduais em matéria de concursos, garantindo a proteção dos direitos dos candidatos Tribunal de Justiça de Alagoas TJ-AL - Apelação Cível: 0700068-03.2023.8.02.0023 Matriz de Camaragibe Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA INCOMPATÍVEL COM O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA . ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo candidato, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebbraspe) e Estado de Alagoas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória com pedido de tutela antecipada, anulando os atos administrativos que excluíram o autor do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Alagoas em razão de sua deficiência física, determinando sua reinserção no Curso de Formação Profissional e garantindo, em caso de aprovação, nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do autor do concurso público com fundamento em previsão editalícia relacionada à sua deficiência física se mostra compatível com os princípios constitucionais e o Estatuto da Pessoa com Deficiência ; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da sentença que determinou a reinserção do candidato no certame e a majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Alagoas prevê como causa de inaptidão deformidades congênicas ou adquiridas das mãos e ausência parcial de segmentos das extremidades, sendo essas as razões da exclusão do autor. 4. O candidato, inscrito como pessoa com deficiência, foi aprovado em todas as etapas do certame, inclusive no teste de aptidão física, sem qualquer adaptação, além de apresentar parecer médico e certificado de curso de tiro que atestam sua plena capacidade para o desempenho do cargo. 5. A norma editalícia revela-se abusiva e discriminatória, ao impor restrição desproporcional sem comprovar a imprescindibilidade da limitação para o exercício das funções do cargo. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verificação da compatibilidade entre deficiência e cargo deve ocorrer no estágio probatório, não sendo legítima a exclusão prematura por exame médico. 7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 /2015) assegura o direito de participação plena em igualdade de condições, vedando restrições genéricas que inviabilizem o exercício de função pública por pessoa com deficiência. 8. A eliminação do autor do concurso em razão de amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita, sem demonstração de incompatibilidade com as atribuições do cargo, caracteriza discriminação vedada pelo ordenamento jurídico. 9. A previsão editalícia, por ofender os princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade, não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais e legais das pessoas com deficiência. 10. Embora o autor tenha requerido a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, manteve-se o percentual de 10% fixado na sentença, com majoração para 11% em razão do improvimento dos recursos, nos termos do art. 85 , § 11º , do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos improvidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 , arts. 1º , III ; 5º , caput; 7º , XXXI ; 37 , I ; 39 , § 3º. Lei nº 13.146 /2015, arts. 1º , 2º , 3º , 7º . Decreto nº 3.298 /1999, arts. 43 e 44 . CPC , arts. 85 , §§ 2º e 11 . Lei Estadual nº 7.247 /1991, § 2º do art. 5º. Lei Estadual nº 7.858/2016, art. 12, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6476 , Rel. Min. Roberto Barroso , Tribunal Pleno, j. 08.09.2021, DJe 16.09.2021; STJ, RMS 51880/SP , Rel. Min. Sérgio Kukina , 1ª T., j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; TJGO, MS 321558-07.2015.8.09.0000 , Rel. Des. Itamar de Lima , j. 02.08.2016; TJAL, AI 0807482-71.2019.8.02.0000 , Rel. Des. Otávio Leão Praxedes , j. 05.08.2021; TJAL, AC 0703727-62.2018.8.02.0001 , Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly , j. 07.07.2022. Dessa forma, a retificação do edital assegurando 20% das vagas aos candidatos deficientes é medida que se impõe para restaurar a legalidade e garantir o cumprimento da política afirmativa nos moldes definidos pelo legislador alagoano.

Resposta: indeferido. A Lei nº 8.035, de 11 de julho de 2018, alterou a redação do § 5º do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, que passou a prever expressamente a observância do disposto na Lei nº 5.247/1991:

Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência.

§ 5º Deverá ser observada, para o provimento de cargos, o estabelecido no § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, estabelece que a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência deve observar o limite de **até 20%** das vagas oferecidas, configurando-se como **teto máximo**, e não percentual mínimo obrigatório.

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço público:

(...)

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Dessa forma, a legislação vigente remete expressamente ao critério de “até 20%”, evidenciando tratar-se de limite máximo, e não de percentual mínimo obrigatório.

Sequencial: 40

Item/Subitem: 6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A

Argumentação: 6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO/6.4.8.2.6 6ª POSSIBILIDADE (pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, conforme dispõe a Lei Estadual nº 8.542/2021): declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, por, no mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, dentro do período de validade de quatro anos, a contar da data em que fez jus à isenção. O referido subitem que diz respeito a possibilidade de isenção por trabalhar nas ultimas eleições no estado do Alagoas afronta o principio da pessoalidade sendo uma clara preferencia e vantagens aqueles aos moradores do estado. Eu particularmente trabalho a mais de(10) dez anos sou convocado para trabalhar nas eleições realizadas pela justiça eleitoral do meu estado, ou seja , São Paulo cidade na qual resido . Nestes termos , considerar apenas os convocados pela justiça eleitoral do Estado de Alagoas não deve prosperar dado o fato das eleições acontecerem em todo pais. Como forma de justiça deve -se contemplar aqueles que prestaram serviços a justiça eleitoral em todo pais, independente do estado bastando comprovar a quantidade de convocações atendidas de acordo com o edital.

Resposta: indeferido. O subitem do edital de abertura encontra-se em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 8.542/2021, a qual estabelece:

Art. 1º Ficam isentas as pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado de Alagoas.

Sequencial: 41

Item/Subitem: 6.4.8.2.3

Argumentação: Ao direcionar a isenção do pagamento da taxa de inscrição somente aos doadores de sangue residentes no Estado de Alagoas, o edital do certame fere o Princípio da Isonomia, discriminando os candidatos residentes em outros estados da federação. A previsão fere este princípio basilar que subsidia a realização de concurso público para ingresso em cargo público. Portanto, deve ser retirada essa limitação do edital, permitindo que doadores de sangue residentes em outros estados possam obter a isenção da taxa de inscrição.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 42

Item/Subitem: 6.4.8.2.5.b

Argumentação: 1. DO ITEM IMPUGNADO A presente impugnação dirige-se ao item 6.4.8.2.5, alínea "b", do Edital Nº 1 – PGE/AL, de 31 de março de 2026, que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO O item impugnado exige que o candidato apresente declaração informando "que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício". Esta regra espelha o Art. 11 da Lei Estadual nº 8.198/2019. Ocorre que a redação editalícia é omissa e gera insegurança jurídica quanto à abrangência territorial e legislativa do "certame onde foi concedido o benefício". O Art. 9º da Lei Estadual nº 8.198/2019 é cristalino ao conceder a isenção especificamente para "concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas". Sendo a Lei nº 8.198/2019 uma norma de âmbito puramente estadual, que institui a Política Estadual em Alagoas, a restrição temporal imposta pelo seu Art. 11 refere-se, lógica e juridicamente, à utilização de isenções prévias amparadas nesta mesma lei alagoana. Dessa forma, o edital falha ao não esclarecer que candidatos que tenham usufruído de isenções para doadores de medula óssea em certames de outros Estados da Federação (ou no âmbito Federal) – amparados por legislações de outros entes federativos – não se enquadram na restrição de 32 meses prevista na norma de Alagoas. A ausência dessa especificação no texto do edital pode levar ao indeferimento indevido de candidatos que exercem o seu direito em múltiplas jurisdições. 3. DO PEDIDO Diante do exposto, requer-se a retificação do item 6.4.8.2.5, alínea "b", para que passe a constar, de forma expressa, o esclarecimento normativo necessário. Sugere-se a seguinte redação ou redação correlata que atinja o

mesmo fim:"b) declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no âmbito do Estado de Alagoas no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício com base na Lei Estadual nº 8.198/2019." Alternativamente, caso o texto original seja mantido, requer-se que a Comissão publique esclarecimento vinculante afirmando que a restrição temporal não atinge isenções usufruídas em certames federais, distritais, municipais ou de outros Estados da Federação, em respeito à competência legislativa do Estado de Alagoas.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 43

Item/Subitem: 6.4.8.2.1

Argumentação: A isenção destinada a pessoas desempregadas encontra-se limitada aos residentes do Estado de Alagoas, o que se revela manifestamente inconstitucional, por afrontar o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), bem como a vedação constitucional à distinção entre brasileiros (art. 19, III, da CF/88). Dessa forma, tal benefício deve ser estendido a todos os brasileiros que estejam em situação de desemprego. Ressalte-se que o vício de inconstitucionalidade é de tal magnitude que, caso não seja sanado, poderá ensejar a judicialização pelo MPE/AL. Esse é o entendimento do STF, vejamos: São inconstitucionais as leis estaduais que concedam isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos a servidores públicos estaduais. É inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. O concurso público é um mecanismo que proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, não admitindo discrimen que, ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos públicos, amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos. A norma estadual questionada não se amolda às hipóteses excepcionais mencionadas, pois promove o agrupamento de candidatos em dois grupos bem distintos – os que já são servidores públicos e os que não o são – e concede preferência apenas ao primeiro grupo, resultando em um discrimen desarrazoado e desprovido de fundamento jurídico. STF. Plenário. ADI 5818/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 13/5/2022 (Info 1054). STF. Plenário. ADI 3918/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/5/2022 (Info 1054). É inconstitucional lei estadual que concede, em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. Essa previsão configura tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável. STF. Plenário. ADI 7.458/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/12/2023 (Info 1120). Nesses termos, requer a eliminação da alínea "e" do item 6.4.8.2.1 do Edital nº 1 - PGE/AL, no qual se obriga a comprovação de residência no estado de Alagoas, há, no mínimo, dois anos.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. **Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos** no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – **estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;**

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 44

Item/Subitem: 6.4.9

Argumentação: Pedido de retificação do edital para prever horário especial de prova para candidatos adventistas (guarda do sábado) Prezados, Venho, por meio deste, solicitar a retificação do edital do concurso regido pelo instrumento acima mencionado, diante da ausência de previsão de horário alternativo para realização das provas destinada aos candidatos que professam a fé adventista do sétimo dia. Atualmente, o edital prevê a realização das provas no dia 11/07/2026, durante o período da tarde, conforme item 7.2 e anexo I do edital em tela, sem qualquer menção à possibilidade de acomodação da crença religiosa dos adventistas a guardarem o período do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado como dia sagrado de descanso e abstenção de atividades seculares, incluindo a realização de provas. A ausência dessa previsão fere diretamente: O direito fundamental à liberdade religiosa (art. 5º, VI e VIII, da Constituição Federal), que garante a inviolabilidade da crença e impede que o cidadão seja privado de direitos por motivo de sua religião, salvo se invocar crença para eximir-se de obrigação legal a todos imposta – o que não é o caso, já que se busca apenas uma adaptação razoável de horário, não a dispensa da prova. O princípio da isonomia substancial, pois candidatos adventistas que respeitam o sábado ficam impedidos de participar do certame em condições de igualdade com os demais, sendo forçados a escolher entre violar a própria fé ou abrir mão do concurso. A razoabilidade administrativa, uma vez que é plenamente viável oferecer horário alternativo (ex.: no início da noite de sábado, após o pôr do sol, não se opondo à necessidade de aguardar durante todo o período da tarde no local em que a prova será realizada), sem qualquer prejuízo à lisura, segurança ou logística do certame. Tal medida já é adotada por diversas instituições públicas federais, estaduais e municipais (Polícia Federal, Receita Federal, INSS, universidades etc). Justificativa prática: O sábado judaico-cristão, para os adventistas, inicia-se no pôr do sol de sexta-feira e encerra-se no pôr do sol de sábado. Durante esse período, o candidato não pode se deslocar, assinar lista de presença, responder questões ou permanecer em ambiente de prova, sob pena de violação grave de sua convicção religiosa. Portanto, não se trata de mera preferência, mas de imperativo de fé. Diante do exposto, solicito respeitosamente que o edital seja retificado para incluir cláusula que preveja: A realização de prova em horário especial para candidatos adventistas, preferencialmente após o pôr do sol de sábado (ex.: a partir das 19h, no mesmo dia) ou, se inviável, em domingo ou outro dia não conflitante; A obrigatoriedade de o candidato manifestar previamente essa condição religiosa no ato da inscrição ou em prazo determinado, mediante declaração própria; Que a prova alternativa tenha o mesmo conteúdo, duração e nível de dificuldade, aplicada sob as mesmas condições de fiscalização. Solicito, ainda, que a resposta a este pedido seja formalizada por escrito e publicada no mesmo meio oficial do edital. Desde já agradeço a atenção à presente demanda,

que visa assegurar a participação igualitária de todos os cidadãos, respeitando-se a diversidade religiosa garantida pela Constituição. Atenciosamente,

Resposta: indeferido, por inexistir dispositivo legal que ampare a solicitação do impugnante. Esclarece-se, ainda, que a demanda apresentada já está prevista e expressamente regulamentada pelo subitem 6.4.9.7 do edital, não havendo necessidade de ajuste ou alteração das disposições vigentes.

Sequencial: 45

Item/Subitem: 12.3.f e 12.3.g

Argumentação: 1. INDICAÇÃO DO ITEM IMPUGNADO Em estrito cumprimento ao subitem 1.5.2 do edital, indica-se como objeto desta impugnação o subitem 12.3, referente ao Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, especificamente as Alíneas "F" e "G". 2. DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO A atual redação do Quadro de Atribuição de Pontos prevê a concessão de pontuação para a publicação de livros que possuam apenas "número de inscrição no ISBN" (Alínea F) e artigos publicados em "revista especializada com conselho editorial e número de inscrição no ISSN" (Alínea G). Embora a valorização da produção acadêmica seja louvável na seleção para um cargo de tamanha envergadura, os critérios atualmente estabelecidos são demasiadamente brandos e não garantem a excelência técnica exigida para a carreira de Procurador do Estado. A mera exigência de ISBN ou ISSN, atrelada a um "conselho editorial" genérico, abre margem para a indesejada "comercialização" de publicações e fomento de vanity presses (editoras pagas pelo próprio autor). Tais publicações frequentemente carecem de qualquer respaldo técnico-jurídico, validação institucional ou revisão cega por pares (peer review). A avaliação de títulos em concursos de alto nível deve pautar-se por elementos cuja valoração seja estritamente fundamentada e embasada por instituições reconhecidas. O modelo atual de pontuação para publicações independentes subverte o propósito da fase de títulos, transformando-a em um critério que favorece o poderio econômico do candidato para custear publicações, em detrimento do efetivo mérito científico e intelectual. É notória a realidade da utilização de publicações "compradas" (vanity presses) para inflar artificialmente a produção acadêmica de candidatos de concursos públicos. Nesse contexto, editais recentes de concursos para cargos de Procurador do Estado (como os editais da PGE-TO e da PGE-MT, datados do segundo semestre de 2025), deixaram de fomentar essa nociva prática, não estabelecendo pontuação para publicações sem lastro e validação acadêmica. Os títulos acadêmicos válidos e que demonstram inequívoco aprofundamento jurídico devem se restringir àqueles chancelados pelas instâncias oficiais de controle de qualidade da educação superior e da pesquisa no Brasil. A pontuação deve contemplar as pós-graduações lato sensu (especializações), os mestrados e os doutorados, além de publicações em periódicos que possuam rigorosa avaliação estratificada. 3. DOS PEDIDOS Diante do exposto, em homenagem aos princípios da eficiência, moralidade e isonomia que regem a Administração Pública, requer-se a retificação do Edital nº 1 - PGE/AL, nos seguintes termos: Alteração da Alínea "G" (subitem 12.3): Para que a pontuação referente a artigos ou pareceres jurídicos seja concedida exclusivamente àqueles publicados em periódicos científicos classificados nos estratos Qualis A ou B, conforme a avaliação oficial da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), garantindo assim a certificação de revisão por pares e o respaldo técnico-institucional. Alternativamente, requer-se que a nota a ser conferida às publicações seja escalonada em respeito ao "qualis" conferido ao periódico de publicação do artigo. Supressão da Alínea "F" (subitem 12.3): Para que não haja pontuação para a simples publicação de livros independentes baseada apenas na obtenção de ISBN, de modo a evitar a comercialização de publicações sem o devido amparo técnico. Termos em que, Pede deferimento.

Resposta: indeferido. Em tese, qualquer título previsto no edital está sujeito a tentativas de adulteração, falsificação ou outras práticas ilícitas. Todavia, utilizar essa possibilidade abstrata como fundamento para

desqualificar ou esvaziar a relevância de determinado título não se mostra razoável nem juridicamente aceitável. A eventual ocorrência de ilicitudes deve ser apurada caso a caso, não podendo servir para afastar, de forma genérica, a validade e a importância de títulos regularmente instituídos e previstos no edital.

Sequencial: 46

Item/Subitem: 6.4.8.2.2

Argumentação: I. DOS FATOS Foi publicado, em 1º de abril de 2026, o edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Procurador do Estado de Alagoas “1ª Classe. O certame fixa a taxa de inscrição no vultoso valor de R\$ 450,00. Ocorre que, ao disciplinar a isenção do referido valor, o edital impõe, em seu item 6.4.8.2.2, alínea d, a obrigatoriedade de comprovação de residência no Estado de Alagoas por, no mínimo, dois anos, conforme detalhado no subitem 6.4.8.2.7. II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. Da Inconstitucionalidade da Restrição Geográfica (Art. 19, III, CF/88) O valor de R\$ 450,00 exorbita os padrões de razoabilidade para taxas de inscrição, configurando-se como nítida barreira econômica ao acesso a cargos públicos, direito garantido pelo Art. 37, I, da Constituição Federal. Tal montante exige que o sistema de isenção seja o mais inclusivo possível para garantir a isonomia entre os candidatos. A exigência de residência ou domicílio eleitoral em Alagoas para fins de isenção de taxa configura tratamento discriminatório entre brasileiros. O Estado de Alagoas, ao restringir o benefício a residentes locais, viola a vedação constitucional de criar distinções ou preferências entre cidadãos em razão de sua procedência (Art. 19, III, CF/88). A hipossuficiência de um candidato de baixa renda é uma condição socioeconômica que não se transmuda em razão do estado em que reside, tanto é que a isenção do item 6.4.8.2.2 abrange beneficiários de programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, ou seja, de todo o País. Portanto, impedir a isenção a candidatos de outras federações fere o Princípio da Isonomia. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a fixação de condições que privilegiam residentes locais em concursos públicos é inconstitucional (v.g. ADI 7458), salvo se a natureza do cargo exigir, o que não se aplica à carreira jurídica de Procurador do Estado. III. DO PEDIDO Diante da gravidade da restrição, que impede o acesso de milhares de brasileiros hipossuficientes, requer a retirada da alínea d do item 6.4.8.2.2 do edital para que seja suprimida a exigência de residência em Alagoas para a concessão de isenção.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 47

Item/Subitem: Impugnação ao item 6.4.8.2.1,

Argumentação: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL À COMISSÃO ORGANIZADORA “ CEBRASPE REF.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº1 “ ITEM 6.4.8.2.1, ALÍNEA "E" I “ DOS FATOS O Edital em epígrafe estabelece, no item 6.4.8.2.1, alínea "e", que a isenção da taxa de inscrição para candidatos desempregados está condicionada à comprovação de residência no Estado de Alagoas há, no mínimo, dois anos. A candidata impugnante preenche os requisitos de hipossuficiência (desemprego), contudo, reside no Estado de Pernambuco, sendo impedida de acessar o benefício por critério meramente geográfico. II “ DO DIREITO 1. Violação à Isonomia e à Vedação de Distinção entre Brasileiros (Art. 5º e 19, III, CF/88) A exigência de residência local para a concessão de benefício em concurso público viola frontalmente o Art. 19, III, da Constituição Federal, que veda aos entes federados "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si". O critério de domicílio não guarda relação com a capacidade técnica para o cargo, nem com a condição de hipossuficiência que justifica a isenção. 2. Jurisprudência Consolidada do STF (ADI 7458 e RE 596.685) O STF possui entendimento pacificado de que o critério espacial não justifica discrimen em certames públicos. Recentemente, no julgamento da ADI 7458 PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2023), a Corte reafirmou: "Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público." 1. STF No mesmo sentido, o RE 596.685/SP fixou que restrições baseadas em domicílio são inconstitucionais, salvo se expressamente autorizadas pela própria Constituição para carreiras específicas, o que não se aplica ao presente caso. 3. Desproporcionalidade do Requisito A finalidade da isenção é garantir o acesso do cidadão carente ao serviço público. Um candidato desempregado em Pernambuco ostenta a mesma vulnerabilidade econômica que um desempregado em Alagoas. Restringir o benefício ao residente local esvazia o princípio da proporcionalidade e cria uma barreira de entrada injustificada para cidadãos de outros estados. 4. Da Lei Estadual nº 6.873/2007 A referida lei visa proteger o cidadão hipossuficiente. Qualquer interpretação ou previsão editalícia que restrinja esse direito com base na territorialidade extrapola a finalidade da norma e incorre em vício de legalidade, devendo o Edital ser adequado aos preceitos constitucionais de livre locomoção (Art. 5º, XV, CF). III “ DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) A alteração do item 6.4.8.2.1, alínea "e", para suprimir a exigência de residência mínima no Estado de Alagoas; b) A concessão da isenção de candidatos, mediante a comprovação da condição de desempregada e demais requisitos socioeconômicos, independentemente de seu domicílio; c) A publicação de retificação do edital para garantir a isonomia entre todos os candidatos brasileiros em situação de hipossuficiência. Termos em que pede deferimento. [...]

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 49

Item/Subitem: 6.4.8.2.5

Argumentação: Ilustríssimos Senhores, Apresento impugnação ao subitem 6.4.8.2.5, alínea “c”, do Edital nº 1 “PGE/AL, de 31 de março de 2026, que, ao disciplinar a 5ª possibilidade de isenção da taxa de inscrição (doador de medula óssea), exige do candidato declaração de que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício. A impugnação decorre da necessidade de conferir ao dispositivo interpretação estritamente conforme a Lei Estadual nº 8.198/2019, expressamente indicada pelo próprio edital como fundamento normativo da isenção em favor do doador de medula óssea. Nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 8.198/2019, o doador de medula óssea devidamente cadastrado fica isento do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas. Na sequência, o art. 11 dispõe que a utilização do benefício fica restrita a uma isenção no período de 32 meses, contados do encerramento das inscrições do certame em que houve a concessão do benefício. Da leitura conjunta dos dispositivos, verifica-se que a limitação temporal prevista no art. 11 não possui autonomia desconectada do art. 9º. Ao contrário, trata-se de restrição aplicável ao próprio benefício instituído pela lei estadual, cujo campo de incidência está claramente delimitado aos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas. Assim, a expressão “certame onde foi concedido o benefício” deve ser interpretada como referência a certame submetido ao regime jurídico da Lei Estadual nº 8.198/2019, e não a qualquer concurso promovido por outro ente federativo, sob fundamento legal diverso. Admitir interpretação ampliativa para alcançar isenções concedidas em concursos de outros Estados, da União ou de outros órgãos autônomos implicaria indevida extrapolação do texto legal, criando restrição não prevista expressamente em lei. Em matéria de isenção, sobretudo quando o próprio edital afirma atuar conforme a Lei Estadual nº 8.198/2019, a interpretação deve observar estrita aderência ao diploma legal de regência, sem ampliação restritiva em desfavor do candidato. Além disso, a redação atualmente adotada no edital gera insegurança jurídica, pois induz o candidato a subscrever declaração genérica que pode ser interpretada de forma mais ampla do que autoriza a própria lei. Isso é especialmente relevante nos casos em que o candidato já obteve isenção por ser doador de medula em concurso realizado por outro ente federativo, em regime normativo próprio, hipótese que, em tese, não se confunde com a vedação prevista na Lei Estadual nº 8.198/2019. Diante disso, requer-se: a) o acolhimento da presente impugnação, para que seja conferida interpretação expressa ao subitem 6.4.8.2.5, alínea “c”, no sentido de que a restrição de 32 meses alcança apenas isenção anteriormente concedida em concurso público realizado pelo Estado de Alagoas, nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei Estadual nº 8.198/2019; b) subsidiariamente, a retificação da redação do subitem impugnado, para constar expressamente que o marco restritivo se refere ao certame realizado pelo Estado de Alagoas em que o benefício tenha sido concedido; c) por consequência, seja esclarecido que isenção anteriormente obtida em concurso promovido por outro ente federativo não impede o requerimento do benefício neste certame, desde que preenchidos os demais requisitos editalícios e legais. Nesses termos, pede deferimento.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado está em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 50

Item/Subitem: 4.1 e 5.1.1

Argumentação: Ilustríssima Comissão do Concurso Público para o cargo de Procurador do Estado de Alagoas – 1ª Classe Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE 2. Síntese da ilegalidade impugnada O item **4.1** do edital distribui as vagas do concurso da seguinte forma: * vagas imediatas: 7 para ampla concorrência, 1 para PCD e 2 para PPIQ; * cadastro de reserva: 7 para ampla concorrência, 1 para PCD e 2 para PPIQ. Assim, no total de **20 vagas**, o edital reservou apenas **2 vagas para pessoas com deficiência**, sendo **1 vaga imediata** e **1 vaga para cadastro de reserva**. Em reforço, o item **5.1.1** afirma expressamente que **"10% serão providas para pessoas com deficiência"**. Ocorre que essa previsão é frontalmente incompatível com a **Lei Estadual nº 7.858/2016**, que rege os concursos públicos no Estado de Alagoas.

3. Violação direta ao art. 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016 O **art. 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016** dispõe de forma clara e cogente: **"Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal."**. A norma não estabelece teto máximo nem margem de discricionariedade administrativa. Ao contrário, fixa percentual obrigatório. No caso concreto, o edital prevê **20 vagas no total**. A aplicação do percentual legal de **20%** conduz, de forma exata, a **4 vagas reservadas para pessoas com deficiência**. Portanto, a conformação juridicamente correta do edital é: * **2 vagas imediatas para PCD**; e * **2 vagas em cadastro de reserva para PCD**. A previsão de apenas **2 vagas no total** viola diretamente a legislação estadual específica de regência.

4. Violação ao art. 6º, §§ 2º e 16, da Lei Estadual nº 7.858/2016 A ilegalidade é ainda mais evidente porque o próprio item **5.1.1** do edital afirma estar fundamentado no **art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016**, mas desrespeita a literalidade do seu § 5º. Isso afronta o **art. 6º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.858/2016**, segundo o qual as referências a leis contidas no edital **devem reproduzir a legislação citada**. Além disso, o **art. 6º, § 16**, da mesma lei, estabelece que é **nulo e de nenhum efeito** o dispositivo editalício que contrarie a legislação aplicável à carreira para a qual o concurso está sendo realizado. Logo, os itens **4.1** e **5.1.1**, na parte em que fixam apenas **10%** para pessoas com deficiência, são materialmente incompatíveis com a lei e devem ser retificados.

5. Violação aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e seletividade A **Lei Estadual nº 7.858/2016**, em seu **art. 2º**, determina que o concurso público deve observar, em todas as fases, os princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, seleção objetiva e competitividade**. O **art. 11**, por sua vez, veda: * o estabelecimento de critérios de diferenciação entre candidatos sem previsão legal; * a restrição da isonomia, competitividade e seletividade do concurso; * a criação de dificuldades indevidas no acesso ao certame. Ao reduzir de 20% para 10% a reserva legal destinada às pessoas com deficiência, o edital restringe indevidamente o espaço concorrencial desse grupo, esvaziando política pública afirmativa expressamente prevista em lei. Não se trata de privilégio. Trata-se do cumprimento obrigatório da legislação estadual.

6. Necessidade de retificação com reflexos nas fases subsequentes A ilegalidade não se limita ao número final de vagas. Ela contamina, por coerência lógica, todas as disposições correlatas que reproduzam o percentual de 10% para pessoas com deficiência ao longo do certame. Se a lei reserva **20% das vagas a serem preenchidas** para PCD, o edital deve refletir esse percentual também nos quantitativos intermediários e cortes por fase, sob pena de neutralizar o direito material antes da classificação final. Por isso, a retificação não deve se restringir aos itens **4.1**

e **5.1.1**, mas alcançar também todas as demais disposições editalícias que projetem o mesmo percentual ilegal nas etapas subsequentes. 7. Precedente expresso do Estado de Alagoas: concurso SERIS/2021 O vício ora impugnado não é inédito. No concurso da **SERIS/2021**, igualmente promovido pelo **Estado de Alagoas** e executado pelo **CEBRASPE**, o **Ministério Público do Estado de Alagoas** ajuizou a **Ação Civil Pública nº 8027509-95.2021.8.02.0001** em face do **Estado de Alagoas** e do **CEBRASPE**. Naquela oportunidade, a matéria foi judicializada justamente em razão da desconformidade do edital quanto à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Como consequência: * houve **suspensão do concurso**; * foi necessária a **retificação do edital**; * foi necessária a **reabertura do período de inscrições**. A sentença proferida na ACP julgou o pedido procedente para confirmar a liminar e determinar a publicação de novo edital com previsão de reserva para pessoas com deficiência e consequente reabertura das inscrições. Em cumprimento à decisão judicial, foi publicado o **Edital nº 5** “SERIS, de 31 de agosto de 2021”, que promoveu a retificação do edital originário para incluir a reserva de **20% das vagas para pessoas com deficiência**, além da **reabertura do período de inscrições somente para candidatos que desejassem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência**. Esse precedente é altamente relevante porque demonstra que o Estado de Alagoas e o CEBRASPE **já vivenciaram exatamente essa mesma controvérsia**, com necessidade de correção posterior do edital. A repetição do mesmo vício no concurso da PGE/AL viola a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a própria boa-fé objetiva que deve reger a elaboração dos editais. 9. Pedido Diante do exposto, requer-se: **a)** o conhecimento da presente impugnação administrativa, por ser tempestiva e fundada no item **1.5.1** do edital e no **art. 6º, § 18, da Lei Estadual nº 7.858/2016**; **b)** o reconhecimento da ilegalidade dos itens **4.1** e **5.1.1** do Edital nº 1 “PGE/AL, de 31 de março de 2026, na parte em que fixam a reserva de apenas **10%** das vagas para pessoas com deficiência; **c)** a **retificação do edital** para adequá-lo ao **art. 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016**, com reserva de **20% das vagas** para pessoas com deficiência; **d)** seja declarado que, no presente certame, a reserva correta corresponde a **4 vagas no total**, sendo **2 vagas imediatas** e **2 vagas em cadastro de reserva**; **e)** a retificação de **todas as disposições correlatas** do edital que reproduzam o percentual ilegal de 10% para pessoas com deficiência nas fases subsequentes do concurso; **f)** que a decisão sobre esta impugnação seja fundamentada, com enfrentamento expresso dos arts. **6º, §§ 2º, 16 e 18, 8º, § 1º, 11 e 12, § 5º, da Lei Estadual nº 7.858/2016**, bem como do precedente da **ACP nº 8027509-95.2021.8.02.0001**. Termos em que, Pede deferimento.

Resposta: indeferido. A Lei nº 8.035, de 11 de julho de 2018, alterou a redação do § 5º do art. 12 da Lei Estadual nº 7.858/2016, que passou a prever expressamente a observância do disposto na Lei nº 5.247/1991:

Art. 12. É assegurado à pessoa com deficiência e ao idoso o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência.

§ 5º Deverá ser observada, para o provimento de cargos, o estabelecido no § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, estabelece que a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência deve observar o limite de **até 20%** das vagas oferecidas, configurando-se como **teto máximo**, e não percentual mínimo obrigatório.

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço público:

(...)

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Dessa forma, a legislação vigente remete expressamente ao critério de “até 20%”, evidenciando tratar-se de limite máximo, e não de percentual mínimo obrigatório.

Sequencial: 51

Item/Subitem: 6.4.8/6.4.8.2.2

Argumentação: OBJETO: Impugnação à exigência de tempo mínimo de residência no Estado de Alagoas para concessão de isenção de taxa. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA: A exigência contida na alínea "d" do subitem 6.4.8.2.2, que condiciona a isenção de taxa à comprovação de residência no Estado de Alagoas por no mínimo dois anos, padece de inconstitucionalidade material. Violação ao Pacto Federativo: O Art. 19, inciso III, da Constituição Federal, veda expressamente aos Estados a criação de distinções entre brasileiros ou preferências em relação uns aos outros. O edital, ao instituir um benefício financeiro exclusivo para residentes locais, cria uma discriminação baseada na origem geográfica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ofensa à Isonomia e Amplo Acesso: O fator de discriminação para a isenção deve ser estritamente a condição socioeconômica (hipossuficiência), e não o domicílio do candidato. Exigir residência prévia restringe indevidamente o amplo acesso aos cargos públicos (Art. 37, I, CF) a candidatos de outros estados da federação. Precedentes do STF: O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado (ex: ADI 5.104/DF), já consolidou o entendimento de que leis estaduais que estabelecem condição de residência para isenção de taxas de inscrição são inconstitucionais por violarem o princípio da igualdade e o federalismo. CONCLUSÃO: Diante do exposto, requer-se a retificação do edital para a exclusão da exigência de residência mínima, garantindo que a isenção pela 2ª possibilidade (CadÚnico/Baixa Renda) seja concedida a todo candidato que comprove a situação de hipossuficiência, independentemente de sua origem ou domicílio, em estrita observância à Constituição Federal.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 53

Item/Subitem: 6.4.8.2.7

Argumentação: Este candidato vem a presença da banca examinadora impugnar a alínea c) comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7 deste edital, do subitem 6.4.8.2.3 do presente edital, pelos fundamentos a seguir expostos: O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que é inconstitucional qualquer norma, edital ou lei estadual/municipal que crie distinções, restrições ou favorecimentos a candidatos com base no local de residência ou naturalidade, violando o princípio da isonomia e a livre concorrência. Segundo a Suprema Corte, distinções entre candidatos só são admitidas em razão de interesse público ou da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido, o que não é o caso. A jurisprudência também proíbe editais que restrinjam a isenção de inscrição apenas a residentes locais, favorecendo-os desproporcionalmente, como ocorre no presente edital. De acordo com o STF, a concorrência em concursos públicos deve ser a mais ampla possível, sendo inconstitucional criar "barreiras territoriais" que impeçam ou dificultem a participação de candidatos de outros estados. O presente edital, da maneira que foi redigido, fere os Princípios Fundamentais da Igualdade e Isonomia, pois candidatos de todo o país têm o direito de concorrer em igualdade de condições, inclusive quanto à isenção. Ademais, o edital não pode ser arbitrário ou direcionado para privilegiar moradores de uma região específica, ferindo, dessa forma, o Princípio Fundamental da Impessoalidade e o pacto federativo. Pelo exposto, requer dessa doughty banca examinadora a retificação do presente edital, excluindo-se a alínea c) comprovação de residência no estado de Alagoas, no mínimo, há dois anos, na forma do subitem 6.4.8.2.7 deste edital, do subitem 6.4.8.2.3 do presente edital, bem como a exclusão de comprovação de residência no estado de Alagoas a todas as formas isenções total do valor da taxa de inscrição previstas neste edital, de forma a garantir igualdade de condições de participação a todos os candidatos. Termos em que pede deferimento.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 54

Item/Subitem: 2

Argumentação: Impugna-se o item 2 do edital, no trecho em que exige “registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)” como requisito para o cargo de Procurador do Estado de Alagoas “1ª Classe. A exigência merece revisão porque a própria Lei Complementar estadual nº 7/1991, que disciplina a carreira, não traz atualmente a inscrição na OAB como requisito legal exposto para o ingresso. Ao

contrário, o texto oficial do art. 30 estabelece, como pré-requisitos para inscrição no concurso, apenas a comprovação de ser brasileiro nato ou naturalizado e de ser graduado em Direito, constando do histórico legislativo que a menção originária à inscrição na OAB foi vetada. Além disso, a própria constitucionalidade da exigência de inscrição de advogados públicos na OAB para o exercício de suas funções públicas está submetida a julgamento com repercussão geral no STF, no RE 609.517 (Tema 936). O processo já foi incluído na pauta oficial de julgamento presencial do Supremo para 30/04/2026, de modo que a controvérsia está em via de definição vinculante. Nesse contexto, a manutenção da cláusula editalícia em termos absolutos compromete a segurança jurídica do certame. Se o STF firmar tese pela inexistência da inscrição na OAB para a advocacia pública, a exigência editalícia poderá se revelar incompatível com o entendimento vinculante superveniente. Requer-se, assim, em caráter principal, a retificação do item 2, para excluir a exigência de inscrição na OAB. Subsidiariamente, caso a banca entenda por sua manutenção neste momento, requer-se que conste expressamente que a cláusula ficará subordinada à tese que vier a ser fixada pelo STF no Tema 936, com adequação de ofício do edital e dos atos subsequentes, mesmo após o prazo formal de impugnação, se necessário. Sugestão de redação subsidiária: “REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A exigência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), se aplicável, observará a orientação definitiva a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 609.517 (Tema 936 da repercussão geral), com adequação de ofício do edital e dos atos subsequentes, se necessária.”

Resposta: indeferido por ausência de fundamento jurídico apto a afastar a exigência de inscrição na OAB estabelecida no item 2 do Edital nº 1/2026 – PGE/AL, a qual encontra respaldo legal direto e expresso no art. 34, V, da Lei Complementar estadual nº 7/1991, na redação conferida pela Lei Complementar estadual nº 22, de 30 de abril de 2002.

A impugnação não merece acolhimento. Embora o art. 30 da LC estadual nº 7/1991 discipline os pré-requisitos para inscrição no certame, o argumento do impugnante incorre em equívoco fundamental ao ignorar a distinção técnica entre os requisitos de participação no concurso e as condições para a posse no cargo.

Com efeito, o art. 34 da mesma LC nº 7/1991, com a redação conferida pela Lei Complementar estadual nº 22, de 30 de abril de 2002, estabelece de forma expressa e inequívoca:

Art. 34. São condições para a posse:

I – ter aptidão física e psíquica para o exercício do cargo, comprovada em inspeção médica oficial; II – possuir idoneidade moral;

III – estar quite com o serviço militar;

IV – estar no gozo dos direitos políticos;

V – ser inscrito na OAB. (Redação acrescentada pela Lei Complementar nº 22, de 30.04.2002).

A inscrição na OAB, portanto, constitui condição legal expressa para a posse no cargo de Procurador do Estado de Alagoas, introduzida por lei complementar estadual específica. A cláusula editalícia ora impugnada nada mais faz do que reproduzir, com fidelidade, a exigência normativa vigente, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Sequencial: 56

Item/Subitem: 6.4.8.2.1

Argumentação: A isenção para desempregado está restrita aos moradores do Estado do Alagoas, o que é flagrantemente inconstitucional, pois viola o princípio da isonomia, bem como a regra constitucional da vedação à distinção entre brasileiros. Desse modo, deve ser expandida tal possibilidade para todos os brasileiros que se encontrem em situação de desemprego. Salienta-se que o vício de inconstitucionalidade é tamanho, que, se não resolvido, pode ensejar a judicialização pelo MPAL.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 57

Item/Subitem: 6.4.8.2.6

Argumentação: Ao limitar a isenção referida apenas a pessoas "convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral", o edital violou o art. 19, III, da CF. Especialmente, porque o serviço eleitoral e sua regulamentação é federal. Assim, postula-se a adequação do edital para que a isenção seja abrangida para os candidatos que prestaram serviço eleitoral em outros estados.

Resposta: indeferido. O subitem do edital de abertura encontra-se em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 8.542/2021, a qual estabelece:

Art. 1º Ficam isentas as pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado de Alagoas.

Sequencial: 58

Item/Subitem: 5.2.2.1.1

Argumentação: I – DOS FATOS O Edital nº 1 estabelece critérios distintos para a contabilização de vagas destinadas a candidatos com deficiência (PCDs) e para candidatos negros, indígenas e quilombolas,

resultando em uma flagrante quebra de isonomia. Conforme o item 5.1.3.1.1 do Edital, relativo aos candidatos com deficiência, dispõe-se que: "5.1.3.1.1 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso." Em contraste, os itens 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 e 5.2.2.2, referentes aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, estabelecem uma regra diferenciada e mais benéfica: "5.2.2.1 Os candidatos negros, indígenas e quilombolas aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 5.2.2.1.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, indígenas e quilombolas, os candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, em todas as fases do concurso. 5.2.2.2 As pessoas negras, indígenas e quilombolas que obtiverem pontuação suficiente para aprovação em ampla concorrência deverão figurar tanto na lista de classificados dentro das vagas reservadas, quanto na lista de classificados da ampla concorrência." A análise comparativa desses dispositivos revela que, enquanto o candidato negro, indígena ou quilombola que obtiver nota para ser aprovado na ampla concorrência não ocupa a vaga reservada de sua cota, permitindo que o próximo candidato da lista de cotistas seja convocado (benefício de "dupla contagem" ou "sobreposição"), o candidato com deficiência que obtiver nota para a ampla concorrência será computado como candidato da ampla concorrência, não liberando a vaga destinada aos PCDs para outro candidato da lista de cotistas.

II. DO DIREITO II.1. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA O Art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, consagra o princípio da isonomia, ao dispor que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Este princípio não veda o tratamento diferenciado, desde que este seja razoável, proporcional e fundado em justificativas objetivas. No entanto, o tratamento desigual entre grupos que se encontram em situação análoga, sem que haja uma fundamentação jurídica válida para tal distinção, configura-se como discriminação. As políticas de ações afirmativas, tanto as voltadas para pessoas com deficiência (Art. 37, VIII, CF/88, Lei nº 8.112/90, Art. 5º, § 2º, e Decreto nº 3.298/99) quanto as destinadas a candidatos negros, indígenas e quilombolas (Lei nº 12.990/2014), possuem o mesmo escopo constitucional: promover a inclusão social e corrigir desvantagens históricas, garantindo o acesso a cargos públicos em condições de maior equidade. Ambas as categorias são beneficiárias de cotas para ingresso no serviço público, visando à mitigação de desigualdades e à promoção da representatividade. No caso em tela, o edital confere um benefício adicional e substancial aos candidatos negros, indígenas e quilombolas – a possibilidade de serem aprovados na ampla concorrência sem que isso implique na ocupação de sua vaga de cota, a qual é, então, preenchida pelo próximo candidato classificado na lista de cotas. Tal mecanismo maximiza o número de inclusões efetivas de candidatos pertencentes a esse grupo. Contrariamente, os candidatos com deficiência não desfrutam do mesmo benefício. Um PCD que obtém pontuação suficiente para ser aprovado na ampla concorrência será contabilizado nesta lista, e sua vaga de cota específica será considerada preenchida por ele próprio, sem que se possibilite a convocação de outro candidato PCD. Esta disparidade de tratamento, sem qualquer justificativa legal ou constitucional plausível, acarreta uma inegável quebra de isonomia. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhuma distinção entre o fundamento e a finalidade das ações afirmativas para PCDs e para candidatos negros, indígenas e quilombolas que justifique a aplicação de metodologias de preenchimento de vagas tão díspares e com impacto tão desigual. Ambas as ações são instrumentos de inclusão e devem ser aplicadas de forma a otimizar seus efeitos. A ausência de "dupla contagem" para PCDs esvazia parcialmente o propósito da cota, pois um candidato PCD altamente qualificado, que concorreria de igual para igual na ampla concorrência, "utiliza" a vaga reservada, impedindo que outro PCD menos pontuado,

mas ainda elegível pela cota, seja beneficiado. A jurisprudência pátria, em diversas ocasiões, tem reafirmado que o princípio da isonomia não se restringe à igualdade formal, mas exige igualdade material, de modo que os editais devem proporcionar as mesmas oportunidades, na medida do possível, a todos os candidatos que se encontram em situações semelhantes. A omissão em estender o benefício da "dupla contagem" aos candidatos PCDs representa uma discriminação injustificável. IV – DO PEDIDO Diante do exposto, requer-se à d. Comissão de Concurso e à Banca Examinadora: 1. O acolhimento da presente impugnação para que seja reconhecida a quebra de isonomia no Edital nº 1 2. A retificação do Edital, com a extensão do benefício constante dos itens 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 e 5.2.2.2 aos candidatos com deficiência (PCDs), de forma que o candidato PCD que obtiver pontuação suficiente para ser aprovado na ampla concorrência não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas à sua cota, figurando tanto na lista de aprovados em ampla concorrência quanto na lista de aprovados nas vagas reservadas aos PCDs. 3. A consequente publicação de um Edital de Retificação, com as alterações propostas, antes da aplicação das provas, garantindo-se assim a plena observância dos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da transparência.

Resposta: indeferido. As regras estabelecidas no edital para as vagas reservadas a candidatos com deficiência e para pessoas negras, indígenas e quilombolas encontram-se em conformidade com as legislações específicas aplicáveis a cada modalidade de reserva, notadamente a Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, no que se refere às pessoas com deficiência, e a Lei Estadual nº 8.733, de 27 de julho de 2022, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Sequencial: 59

Item/Subitem: 6.4.8.2.3 - itens a e c

Argumentação: A previsão contida no edital é inconstitucional e viola o art. 19, III, da Carta da República, ao estabelecer ao criar direito exclusivo aos candidatos que residam no Estado de Alagoas. A Constituição Federal Proíbe tratamento diferenciado entre brasileiros, de modo que candidatos doadores de sangue que residam em outros estados não poderão ser beneficiados com a isenção da taxa de inscrição.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 60

Item/Subitem: 5.2

Argumentação: A previsão editalícia que reúne, em um único percentual de 20%, candidatos negros, indígenas e quilombolas, embora formalmente alinhada à legislação estadual, suscita questionamentos relevantes quanto à efetividade da política de ação afirmativa adotada. Isso porque tais grupos não constituem uma categoria homogênea, possuindo trajetórias históricas distintas de exclusão e sendo, inclusive, destinatários de políticas públicas específicas no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, ao estabelecer como objetivo fundamental a redução das desigualdades, exige não apenas a criação de ações afirmativas, mas a sua estruturação de modo adequado à realidade dos grupos protegidos, sob pena de comprometimento de sua finalidade. Nesse sentido, é pertinente a analogia com a Lei nº 15.142/2025, que evidencia a necessidade de tratamento específico e não indistinto entre os grupos beneficiários. A opção por reconhecer separadamente tais segmentos revela que a efetividade da política afirmativa depende da consideração de suas particularidades, e não de sua simples agregação em um único bloco. A unificação prevista no edital, sem qualquer critério de distribuição interna das vagas, pode gerar distorções relevantes, como a concentração das vagas em apenas um dos grupos, em detrimento dos demais, especialmente daqueles numericamente menos representados, como comunidades indígenas e quilombolas. Tal cenário compromete a igualdade material e pode configurar hipótese de proteção insuficiente. Diante disso, mostra-se necessário o aperfeiçoamento da forma de implementação da política afirmativa, sem que isso implique, necessariamente, afronta à legislação estadual. Uma primeira possibilidade seria a definição de critérios proporcionais internos dentro dos 20%, com a distribuição das vagas entre negros, indígenas e quilombolas com base em parâmetros objetivos e justificáveis, assegurando maior equilíbrio na concretização da política pública. Alternativamente, e de forma ainda mais alinhada ao princípio da legalidade, o edital poderia prever mecanismos procedimentais de distribuição das vagas, sem alteração do percentual global, tais como a alternância na convocação dos candidatos pertencentes a cada grupo, por exemplo, mediante a lógica de chamamento sucessivo (um candidato negro, seguido de um indígena, seguido de um quilombola, e assim sucessivamente), ou outro critério equivalente que assegure a participação efetiva de todos os grupos contemplados. Tais medidas não implicam inovação indevida na ordem jurídica, mas sim a concretização da política afirmativa à luz dos princípios constitucionais da isonomia material e da efetividade dos direitos fundamentais. Assim, a interpretação mais adequada é aquela que reconhece a necessidade de aperfeiçoamento da forma de distribuição das vagas reservadas, a fim de evitar que a política pública, embora formalmente existente, se revele insuficiente ou ineficaz na promoção da igualdade substancial entre os grupos historicamente vulnerabilizados.

Resposta: indeferido. O subitem 5.2 do edital encontra-se em conformidade com o disposto na Lei nº 8.733, de 27 de julho de 2022, a qual estabelece:

Art. 1º Ficam reservadas aos cidadãos negros, índios e quilombolas o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal e nos processos simplificados para contratações temporárias excepcionais de todos os Entes Públicos e Órgãos da Administração pública no âmbito do Estado de Alagoas.

A referida norma não prevê fracionamento interno ou distribuição proporcional entre os grupos beneficiários, limitando-se a fixar percentual global de reserva.

Sequencial: 61

Item/Subitem: 6.4.8.2.3

Argumentação: O item 6.4.8.2.3 do edital, ao prever, dentre as hipóteses de isenção, a 3ª possibilidade (doador voluntário de sangue, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.858/2016 e nº 6.873/2007), condiciona o benefício à comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos, o que viola frontalmente a Constituição Federal. Nos termos do art. 19, III, da Constituição, é vedado aos entes federativos “criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”. A exigência editalícia estabelece discriminação territorial injustificada, restringindo o acesso ao cargo público com base em critério geográfico. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da inconstitucionalidade de normas que favoreçam candidatos locais. Nesse sentido, na ADI 7.458/PB, a Corte declarou inconstitucional benefício conferido a candidatos residentes no Estado, por violação ao princípio da isonomia e ao art. 19, III, da CF. Ademais, o STF já assentou que não se admite a criação de discriminações regionais infundadas, sob pena de afronta aos arts. 5º, caput, 19, III, e 37, II, da Constituição. Importa destacar que a jurisprudência da Corte admite, em hipóteses excepcionálíssimas, a fixação de critérios diferenciadores apenas quando presentes justificativa razoável e pertinência direta com a natureza das atribuições do cargo. Todavia, no caso em análise, tal requisito não se verifica, uma vez que a exigência de residência prévia no Estado não guarda qualquer relação com a aptidão do candidato para o desempenho das funções. Trata-se, portanto, de restrição arbitrária e desproporcional, que viola não apenas a vedação de distinção entre brasileiros, mas também os princípios da isonomia, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Diante disso, requer-se a exclusão do referido requisito, com a consequente adequação do edital aos parâmetros constitucionais.

Resposta: indeferido. As hipóteses de isenção da taxa de inscrição previstas no edital estão em conformidade com a legislação aplicável ao concurso, a qual estabelece, como requisito, a comprovação de residência no Estado de Alagoas pelo período mínimo de dois anos.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.858/2016:

Art. 22. Será isento da taxa de inscrição o candidato que, residindo há 02 (dois) anos no Estado, comprovadamente, se enquadrar em uma das seguintes condições:

I – estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição;

II – comprovar estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição;

III – comprovar ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela instituição responsável pelo banco de sangue.

§ 1º O disposto no presente artigo respeitará a totalidade da Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, e do Decreto Estadual nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, sendo exigido, para a isenção, o cumprimento do inteiro teor destas últimas.

Sequencial: 62

Item/Subitem: item 6.4.8.2.5, alínea “c”

Argumentação: Trata-se de impugnação ao item 6.4.8.2.5, alínea “c”, do Edital nº 1 “PGE/AL, de 31 de março de 2026, que condiciona a concessão de isenção da taxa de inscrição aos candidatos doadores de medula óssea à declaração de que não usufruíram do benefício no período de 32 (trinta e dois) meses. A Lei Estadual nº 8.198/2019 assegura, em seu art. 9º, a isenção de taxa de inscrição aos doadores de medula óssea em concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas, inserindo-se no âmbito da

competência legislativa estadual para dispor sobre sua própria administração e regime jurídico de concursos públicos (art. 25, caput, da Constituição da República). Nesse contexto, a limitação temporal prevista no art. 11 da referida lei deve ser interpretada de forma sistemática e conforme a Constituição, em especial à luz do pacto federativo (arts. 1º e 18 da Constituição da República), de modo a restringir sua incidência aos certames promovidos pelo próprio ente estadual que editou a norma. Nessa perspectiva, a interpretação ampliativa para alcançar concursos públicos de outros entes federativos, União, Estados diversos ou Municípios, implicaria indevida extraterritorialidade normativa, em afronta à autonomia dos entes federados e à repartição constitucional de competências, uma vez que a legislação estadual não pode produzir efeitos jurídicos sobre relações administrativas estranhas à sua esfera de atuação. Ademais, a ausência de delimitação expressa no edital viola o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição da República), ao permitir interpretações ambíguas e potencialmente restritivas de direitos, em prejuízo dos candidatos, em desconformidade com a exigência de clareza e objetividade dos editais de concurso público, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Ainda que assim não se entenda, a limitação temporal imposta revela-se materialmente incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição da República), especialmente os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque a restrição não se mostra adequada nem necessária à finalidade da política pública instituída (o incentivo à doação de medula óssea), criando distinção arbitrária entre candidatos em idêntica condição fática (doadores regularmente cadastrados), sem justificativa idônea. Ademais, a imposição de interstício temporal, além de não encontrar correlação lógica com o objetivo da norma, acaba por esvaziar a eficácia do benefício legal, contrariando o próprio sentido da política pública de estímulo à doação, em afronta ao princípio da proporcionalidade em suas dimensões de adequação e necessidade. Além disso, ao estabelecer limitação não essencial ao reconhecimento do direito, a norma editalícia incorre em restrição indevida a direito social instrumental de acesso a cargos públicos (art. 37, I, da Constituição da República), mediante critério desarrazoado e desproporcional. Diante do exposto, requer-se: a) o conhecimento e provimento da presente impugnação; b) que seja conferida interpretação ao item 6.4.8.2.5, alínea “e”, do Edital nº 1 “PGE/AL, para explicitar que a limitação temporal de 32 (trinta e dois) meses restringe-se exclusivamente aos concursos públicos realizados no âmbito do Estado de Alagoas; c) subsidiariamente, o afastamento da exigência de interstício temporal para concessão da isenção; d) a adequação do edital aos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Resposta: indeferido. O subitem impugnado encontra-se em conformidade com a Lei Estadual nº 8.198, que disciplina a isenção de taxa de inscrição para doadores de medula óssea no âmbito dos concursos públicos realizados pelo Estado de Alagoas.

Assim, a exigência editalícia refere-se apenas à utilização do benefício em concursos públicos do Estado de Alagoas, não alcançando certames realizados por outros entes federativos.

Sequencial: 63

Item/Subitem: 1.1

Argumentação: teste123

Resposta: indeferido. Sem objeto de impugnação na forma do subitem 1.5 do edital de abertura.

Brasília/DF, 29 de abril de 2026.